



**Gemeinde
Seddiner See**

**Begründung
gem. § 2a BauGB**

Bebauungsplan „Wohnbebauung Alte Schule“

Entwurf zur Beteiligung
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und
der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB

Gemeinde Seddiner See

Stand: 10. Mai 2023

Auftraggeber

Gemeinde Seddiner See

Kiefernweg 5

14554 Seddiner See

Auftragnehmer

Jahn, Mack & Partner

architektur und stadtplanung mbB

Wilhelm-Kabus-Straße 74

10829 Berlin



INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	3
 1. PLANUNGSGEGENSTAND	5
1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung	5
1.2 Planerische Vorgeschichte	6
1.3 Beschreibung des Plangebiets	6
1.3.1 Stadträumliche Einbindung	6
1.3.2 Geltendes Planungsrecht	8
1.3.3 Geltungsbereich, Eigentums- und Pachtverhältnisse	9
1.3.4 Bebauungs- und Nutzungsstruktur	9
1.3.5 Erschließung und Verkehr	10
1.3.6 Technische Infrastruktur	10
1.3.7 Denkmalschutz	11
1.3.1 Erhaltungsgebiet	11
1.4 Planerische Ausgangssituation	11
1.4.1 Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007)	12
1.4.2 Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP HR)	12
1.4.3 Regionalplan	13
1.4.4 Flächennutzungsplan	14
1.4.5 Angrenzende Bebauungspläne	15
1.4.6 Landschaftsschutzverordnung	15
 2. BESTANDSERFASSUNG DER SCHUTZGÜTER	16
2.1 Naturraum, Geologie und Schutzgut Boden	16
2.2 Schutzgut Wasser	16
2.3 Schutzgut Klima / Luft	17
2.4 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt	17
2.4.1 Potenziell natürliche Vegetation	17
2.4.2 Aktuelle Biotope	17
2.4.3 Geschützter Einzelbaumbestand	18
2.4.4 Gesetzlich geschützte Tier- und Pflanzenarten	18
2.4.5 Biologische Vielfalt	20
2.5 Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung	20

2.6	Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter	20
2.7	Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen	20
3.	PLANINHALT UND ABWÄGUNG.....	22
3.1	Ziel und Zweck der Planung	22
3.2	Städtebauliches Konzept.....	22
3.3	Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan	25
3.4	Begründung der Festsetzungen	26
3.4.1	Art der baulichen Nutzung	26
3.4.2	Maß der baulichen Nutzung	27
3.4.3	Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche	28
3.4.1	Mindestgröße für Baugrundstücke	31
3.4.2	Verkehrsflächen.....	31
3.4.3	Mit Rechten zu belastende Flächen	32
3.4.4	Grünordnerische Festsetzungen	32
3.4.5	Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen	35
3.4.6	Örtliche Bauvorschriften	39
3.4.7	Hinweise	40
3.4.8	Flächenbilanz.....	41
4.	AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG.....	42
4.1	Auswirkungen auf die Umwelt	42
4.2	Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten	45
4.3	Auswirkungen auf den Verkehr	45
4.4	Finanzielle Auswirkungen.....	45
5.	VERFAHREN.....	46
5.1	Anwendung des § 13a BauGB – Bebauungsplan der Innenentwicklung.....	46
5.2	Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss.....	46
5.3	Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB.....	46
5.4	Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB	47
5.5	Änderung der Planung nach Behördenbeteiligung & öffentlicher Auslegung ...	56
6.	RECHTSGRUNDLAGEN.....	58

Begründung

zum Bebauungsplan mit der Bezeichnung „Wohnbebauung Alte Schule“ in der Gemeinde Seddiner See

Gemäß § 2a und § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) ist dem Bebauungsplan eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans darzulegen.

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer formellen Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und ohne eigenständigen Umweltbericht aufgestellt.

Die Umweltbelange werden in den Abwägungsprozess nach § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt.

1. Planungsgegenstand

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung

Bei dem Plangebiet in der Gemeinde Seddiner See handelt es sich um ein privates Grundstück im Ortsteil Neuseddin, welches in der historischen Eisenbahnsiedlung liegt, die ab etwa 1919 entstand. Das Plangebiet liegt „in zweiter Reihe“ hinter Gebäuden der alten Schule, die zu Wohnbauten umgebaut worden sind. Die Wohnbauten in unmittelbarer Umgebung des Plangebietes weisen eine Geschossigkeit von 2-3 Geschossen auf. Das Plangebiet ist unbebaut und umfasst die Freiflächen, die zur alten Schule gehörten. Sie sind nicht gärtnerisch genutzt und seit Jahren für eine Wohnbebauung vorgesehen. Ziel der Gemeinde ist die planungsrechtliche Sicherung eines Wohnstandortes in einer attraktiven Lage für die Gemeinde Seddiner See.

Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil – als der die Eisenbahnsiedlung gilt - richtet sich nach § 34 BauGB (unbeplanter Innenbereich), wenn dessen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu müssen die Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten (jede tatsächlich aufeinander folgende Bebauung, die den Eindruck der Geschlossenheit vermittelt) Ortsteils liegen. Einen Ortsteil bildet jeder Bebauungszusammenhang (Häuser) im Gemeindegebiet, der nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist. Die Eisenbahnsiedlung, in dem die betreffenden Flurstücke liegen, bildet einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil i.S.d. § 34 BauGB.

Das Vorhaben selbst erfüllt die Voraussetzung für die Zuordnung zum unbeplanten Innenbereich, jedoch nicht die Voraussetzungen zur planungsrechtlichen Beurteilung der Zulässigkeit nach § 34 BauGB. An dem erforderlichen Bebauungszusammenhang für die betreffenden Grundstücke fehlt es, da das hausgärtnerisch und als Grünfläche genutzte Innere des Blocks als Außenbereich i.S.v. § 35 BauGB anzusehen ist. Eine ringsum von Bebauung umgebene Freifläche, die so groß ist, dass sich ihre Bebauung nicht mehr als zwanglose Fortsetzung der vorhandenen Bebauung aufdrängt und die deshalb nicht als Baulücke erscheint, liegt daher

nicht innerhalb eines Bebauungszusammenhangs i.S.d. § 34 BauGB; sie ist bebauungsrechtlich Außenbereich (Außenbereich im Innenbereich).

Im Flächennutzungsplan wurde mit der 5. Änderung jedoch für die betreffenden Flächen festgestellt, dass es sich um brachgefallene Flächen zugehörig zur Alten Schule handelt, die nicht mehr gärtnerisch genutzt werden. Entsprechend erfolgte eine Darstellung im FNP als Wohnbaufläche.

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich daher um eine Wiedernutzbarmachung von Flächen, also eine Überplanung brachgefallener Flächen in einem bestehenden Siedlungsbereich (Innenbereich), die bereits baulich vorgeprägt und durch teilversiegelte Böden charakterisiert ist. Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt ca. 0,37 ha und liegt damit unter dem Schwellenwert von 20.000 m² Grundfläche, welche für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach §13a BauGB maßgebliche Voraussetzung sind. Kumulierende Planungen sind nicht bekannt. Die geplanten Nutzungen der Wohnbebauung begründen keine Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben. Zudem gibt es bisher keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (Natura 2000-Gebiete), weshalb die in § 13a BauGB genannten Kriterien für ein beschleunigtes Verfahren erfüllt sind.

1.2 Planerische Vorgeschichte

Für das Plangebiet gab es bereits 2018 Überlegungen, das Gebiet einer baulichen Entwicklung zuzuführen und neu zu ordnen. Hierfür erfolgte im Rahmen der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Seddiner See die Darstellung als Wohnbaufläche. Dadurch wurden die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Bebauungsplans geschaffen.

Auf Grundlage einer Konzeption eines im Gemeindegebiet agierenden Vorhabenträgers wurde die Aufstellung des Bebauungsplans „Wohnbebauung Alte Schule“ in öffentlicher Sitzung der Gemeindevertretung Seddiner See am 03.05.2022 mit u.g. Geltungsbereich beschlossen.

1.3 Beschreibung des Plangebiets

1.3.1 Stadträumliche Einbindung

Bei dem ca. 0,37 ha großen Plangebiet handelt es sich um eine baulich vorgeprägte Fläche im Ortsteil Neuseddin der Gemeinde Seddiner See. Das Gelände fällt von ca. 59 m über NHN an der westlichen Geltungsbereichsgrenze auf ca. 58 m über NHN an der südlichen Geltungsbereichsgrenze leicht ab. Das Plangebiet weist somit eine geringe Geländedynamik auf.

Es grenzt an den Breitenbachplatz und befindet sich überwiegend in zweiter Reihe. Im Osten wird das Plangebiet von Kleingärten begrenzt und im Süden, Westen und Norden von mehrgeschossiger Wohnbebauung (2-3 Geschosse) mit rückliegenden Gärten. Es handelt sich dabei um den denkmalgeschützten Altbaubestand der Eisenbahnersiedlung mit Gartenstadtcha-

rakter, die zwischen 1919 und 1970 als Wohnsiedlung errichtet wurde. Die Prägung als Gartenstadt entsteht einerseits durch die bauliche Substanz der 2-geschossigen Mehrfamilien-Siedlungshäuser, andererseits durch die extensiven Gartenanlagen.

Nach dem Zusammenschluss der Orte Seddin, Kähnsdorf und Neuseddin zur Gemeinde Seddiner See im Dezember 1993 verfolgte die Gemeinde im Ortsteil Neuseddin das Ziel der behutsamen Nachverdichtung durch Geschosswohnungsbau. Neben der Sanierung und dem Neubau von Wohnungen wurde der Ausbau der sozialen Infrastruktur sowie die Erweiterung von Einkaufsmöglichkeiten angestrebt.

In der unmittelbaren städtebaulichen Umgebung fanden umfangreiche Sanierungsarbeiten statt: die Gebäude der alten Schule am Breitenbachplatz wurden verkauft und der Wohnnutzung zugeführt. In der Karl-Marx-Straße sowie der Hans-Beimler-Straße fand eine sukzessive Modernisierung der kommunalen Wohnungen statt. Im Zuge der Modernisierung wurde das Wohnumfeld neugestaltet und der Neubau der Karl-Marx-Straße durchgeführt.



Abbildung 1: Stadträumliche Einbindung des Plangebietes (Quelle: 2022 GeoBasis-DE/LGB)

Ein Großteil des auffälligen Gebäudebestandes in der Schmiedestraße wurde an neue Eigentümer veräußert, die die Gebäude extensiv erneuert haben.

Der Ausbau der sozialen Infrastruktur erfolgte durch den Neubau der Kindertagesstätte „Waldsternchen“ in der Hans-Beimler-Straße 55, als auch durch die Schaffung von diversen Einkaufs- und Dienstleistungseinrichtungen entlang der Kunersdorfer Straße.

1.3.2 Geltendes Planungsrecht

Das Plangebiet befindet sich in der historischen Eisenbahnersiedlung, die zum größten Teil durch Wohnbebauung geprägt ist und insgesamt einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil i.S.d. § 34 BauGB bildet.

Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil richtet sich nach § 34 BauGB (unbeplanter Innenbereich), wenn dessen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu müssen die Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten (jede tatsächlich aufeinander folgende Bebauung, die den Eindruck der Geschlossenheit vermittelt) Ortsteils liegen. Einen Ortsteil bildet jeder Bebauungszusammenhang (Häuser) im Gemeindegebiet, der nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist. Die Eisenbahnsiedlung insgesamt bildet einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil i.S.d. § 34 BauGB.

Im Plangebiet soll ebenfalls eine Wohnnutzung ermöglicht werden. Das Vorhaben selbst mit der vorgesehenen Nutzung erfüllt die Voraussetzung für die Zuordnung zum unbeplanten Innenbereich, da es sich um einen bestehenden Siedlungsbereich handelt. An dem erforderlichen Bebauungszusammenhang für das betreffende Grundstück fehlt es aber, da das gesamte Gelände sowie der übrige Blockinnenbereich hausgärtnerisch und als Grünfläche genutzt werden. Eine ringsum von Bebauung umgebene Freifläche, die so groß ist, dass sich ihre Bebauung nicht mehr als zwanglose Fortsetzung der vorhandenen Bebauung aufdrängt und die deshalb nicht als Baulücke erscheint, liegt daher nicht innerhalb eines Bebauungszusammenhangs i.S.d. § 34 BauGB. Insoweit wird die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich.

1.3.3 Geltungsbereich, Eigentums- und Pachtverhältnisse

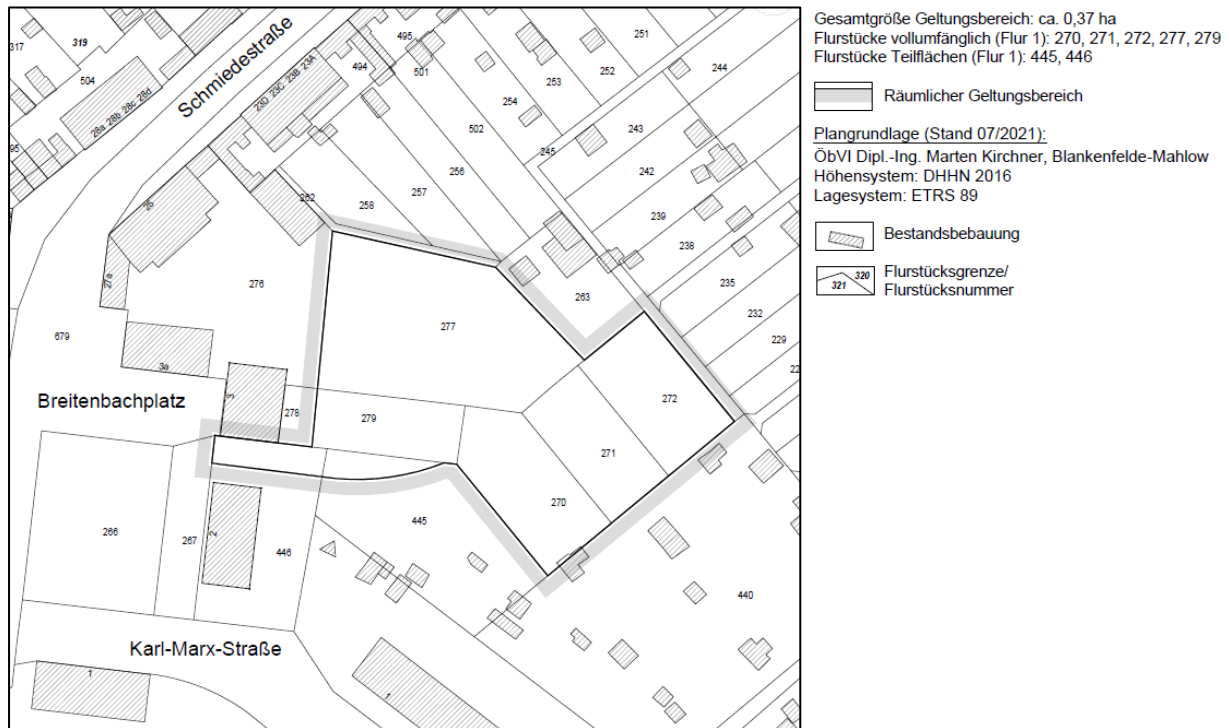


Abbildung 2: Lageplan mit räumlichem Geltungsbereich

Die Gesamtgröße des Geltungsbereichs beträgt ca. 0,37 ha. Die Flurstücke: 270, 271, 272, 277 und 279 der Flur 1 liegen vollumfänglich im Geltungsbereich und sind im Eigentum der Fragu GmbH. Die Flurstücke 445 und 446 liegen nur teilweise darin und sind im Eigentum der Gemeinde Seddiner See.

Die Erschließung des Plangebiets wird durch die Eintragung von Baulasten (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) zu Gunsten der Flurstücke 445, 270, 271, 272, 277 und 279 über die gemeindeeigenen Flurstücke 445 und 446 im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens zum Straßenbau gesichert. Es erfolgen Regelungen hierzu im Städtebaulichen Vertrag. Die einzutragenden Rechte sind ausreichend um eine Anbindung des Plangebietes an die öffentliche Straßenverkehrsfläche am Breitenbachplatz und damit die Erschließung zu sichern.

1.3.4 Bebauungs- und Nutzungsstruktur

Derzeit befinden sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans Brachflächen, die in der Vergangenheit als Freiflächen zur alten Schule fungierten. Das Plangebiet selbst ist unbebaut. Das Plangebiet ist offen zugänglich und wird durch Kleingärten, Parkplätze und Wege eingefasst und liegt langjährig brach. Durch die Ablage von Gartenabfällen hat das Gelände einen unebenen, ungepflügten Charakter mit ruderalem Aufwuchs entwickelt. Aus einer früheren Einzäunung sind Betonpfähle als Überreste vorzufinden und teilweise mit Gehölzen verwachsen. Auf flächigen Bereichen befinden sich offene Böden/Trampelpfade.

Aufgrund der Nutzungen sind die Böden im Plangebiet überwiegend anthropogen geprägt und

hinsichtlich der Bodenfunktionen insbesondere durch Bodenverdichtung, Ablagerungen, Aufschüttungen oder gärtnerische Nutzungen vorbelastet.

Damit liegen auf dem Grundstück städtebauliche Missstände vor, die behoben werden sollen.

1.3.5 Erschließung und Verkehr

Die örtliche und überörtliche Erschließung des Plangebiets für den Motorisierten Individualverkehr (MIV) ist über den Breitenbachplatz gesichert. Über die Schmiedestraße und Karl-Marx-Straße gelangt man zu den überörtlichen Erschließungsstraßen.

Die zu bebauenden Grundstücke im Innenbereich sind derzeit nicht unmittelbar wegemäßig erschlossen, weil sie im rückwärtigen Teil des Bebauungszusammenhangs gelegen sind. Hier ergibt sich die Notwendigkeit einer zusätzlichen wegemäßigen Erschließung vom Breitenbachplatz aus z.B. über eine privatrechtlich zu sichernde Zuwegung (z.B. über Eintragung von Bau-lasten, sonstige vertragliche Regelungen zum Bau einer Privatstraße o.ä.). Die Erschließung soll im Zuge des Verfahrens gesichert und durch den Vorhabenträger hergestellt werden.

Das Plangebiet liegt in etwa 1,9 km Entfernung zur Bundesstraße B2 und 700 m zur Kunersdorfer Straße. Über diese Verkehrswege kann die Bundesautobahn A10 nach jeweils 2 km und 3 km erreicht werden.

An das öffentliche Nahverkehrsnetz ist das Plangebiet über die Buslinien 643 und 646 angebunden. Die Bushaltestelle „Neuseddin, Waldstr.“ liegt 600 m östlich in der Künerstdorfer Straße. Der Bahnhof Seddin befindet sich in ca. 1 km Entfernung zum Plangebiet und stellt die höherrangige Verkehrsverbindung zu nächstgelegenen Verkehrsknotenpunkten im Metropolraum Berlin- Brandenburg her. Während sich die Fahrtzeit auf der Strecke Seddiner Bahnhof – Potsdam Hauptbahnhof auf ca. 20 Minuten beläuft, ist der Berliner Hauptbahnhof in 39 Minuten zu erreichen.

1.3.6 Technische Infrastruktur

Auf dem Plangebiet fand bis vor wenigen Jahren eine Schulnutzung statt. Für die Erschließung der neu entstehenden Bebauung ist der Ausbau des teilweise vorhandenen aber veralteten Ver- und Entsorgungsnetzes erforderlich.

Wasser und Abwasser

Das Plangebiet grenzt an vollumfänglich erschlossene Baugebiete an. Eine angemessene Erschließung mit Trinkwasser und Abwasserleitungen kann im Rahmen des Bauvorhabens vom Breitbachplatz aus neu hergerichtet werden.

Stromversorgung

Am westlichen Rand des Plangebiets befindet sich der Anschlusspunkt für die Stromversorgung, im übrigen Geltungsbereich sind keine Leitungen vorhanden. Das Stromversorgungsnetz muss für das Planvorhaben neu installiert werden.

Wärmeversorgung/Gas

Es liegen keine Gasleitungen im Plangebiet. Es bestehen Anschlussmöglichkeiten für das Plangebiet von Westen über den Breitbachplatz, sodass alle späteren Teilflächen bzw. Nutzungseinheiten angeschlossen werden könnten.

Telekommunikation bzw. medientechnische Erschließung

Das Plangebiet grenzt an vollumfänglich erschlossene Baugebiete an. Ein Anschluss an bestehende technische Medien der Telekommunikation kann im Rahmen des Bauvorhabens vom Breitbachplatz aus neu hergerichtet werden.

Entwässerung

Die aktuelle Entwässerung erfolgt über die natürliche Versickerung. Eine Einleitung von Regenwasser ins allgemeine Netz erfolgt nicht.

1.3.7 Denkmalschutz

Innerhalb und um das Plangebiet sind weder Baudenkmale noch archäologische Kulturdenkmale, herausragende Sachgüter oder Bodendenkmale bekannt.

Sofern bei Erdarbeiten Hinweise auf Bodendenkmale entdeckt werden, sind Funde der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum zu übergeben.

1.3.1 Erhaltungsgebiet

Das Plangebiet befindet sich in der historischen Eisenbahnersiedlung, für die eine Erhaltungssatzung „Eisenbahnersiedlung“ gem. §172 Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 BauGB (vom 22.9.1998 mit Ergänzung vom 26.10.2004) besteht. Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt bestehen entsprechende Genehmigungsvorbehalte gem. §172 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3. Weiterhin werden im Rahmen der Ergänzung zur Erhaltungssatzung Vorgaben und Prüfkriterien für das Baugenehmigungsverfahren für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Bestand zur Erhaltung der städtebaulichen Gestalt aufgestellt.

1.4 Planerische Ausgangssituation

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die für die Aufstellung von Bauleitplänen relevanten Grundsätze der Raumordnung sind zu ermitteln und im Rahmen der Abwägung angemessen zu berücksichtigen. Die Ziele der Raumordnung sind bindend und können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. Neben allgemeinen Vorgaben aus dem Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung insbesondere Landesentwicklungs- und Regionalpläne

zu beachten. Auch überörtliche Fachplanungen sowie kommunale Planwerke – zum einen der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan, zum anderen informelle Entwicklungskonzepte und Rahmenpläne – beeinflussen die Inhalte eines Bebauungsplans.

Für diese Planung der Gemeinde Seddiner See ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung im Sinne des § 3 Nr. 1 ROG insbesondere aus:

- Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBl. 1 S. 235)
- Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II, Nr. 35)
- Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 (Regionalplan) vom 18.11.2021; im Internet aufrufbar unter <https://Havelland-flaeming.de/regionalplan/regionalplan-3-0/>
- Sachlicher Teilregionalplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“ der RPG Havelland-Fläming, in Kraft getreten mit Bekanntmachung der Genehmigung im ABl. Nr. 51 vom 23.12.2020, S. 1322

1.4.1 Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007)

Die Hauptstadtregion soll gem. § 3 Abs. 1 LEPro 2007 vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 235) nach den Prinzipien der zentralörtlichen Gliederung entwickelt werden. Die Siedlungsentwicklung soll gem. § 5 Abs. 1 LEPro 2007 auf zentrale Orte und raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche ausgerichtet werden. Gemäß den Grundsätzen aus § 6 Abs. 1 und 2 LEPro 2007 sollen die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken gesichert und entwickelt sowie Freiraumnanspruchnahme vermieden werden.

1.4.2 Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP HR)

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) ist am 13. Mai 2019 im Gesetz- und Verordnungsblatt bekanntgemacht worden und ist seit 1. Juli 2019 in Kraft. Der LEP HR konkretisiert als überörtliche und zusammenfassende Planung für den Gesamttraum der beiden Länder die raumordnerischen Grundsätze des am 01.02.2008 in Kraft getretenen Landesentwicklungsprogramms 2007 (LEPro 2007) und setzt damit durch Ziele und Grundsätze einen Rahmen für die künftige räumliche Entwicklung in der Hauptstadtregion. Für die Bewertung der beabsichtigten Planung sind insbesondere folgende Ziele des LEP HR relevant:

Übersicht der Ziele der Raumordnung (Z)

Z 5.2 Abs. 1 - Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete

Die geplante Siedlungsfläche liegt im Anschluss an ein vorhandenes Siedlungsgebiet.

Z 5.5 - Eigenentwicklung für den örtlichen Bedarf

Z 5.7 - Weitere Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung

Die Gemeinde Seddiner See (Berliner Umland) liegt gemäß Darstellungskarte LEP HR nicht im Gestaltungsraum Siedlung, der nach Z 5.6 der Schwerpunkt der Wohnsiedlungsflächenentwicklung ist, so dass die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen nur im Rahmen der Eigenentwicklung möglich ist (Ziel Z 5.5 LEP HR), d.h.:

- die Innenentwicklung (insbesondere im unbeplanten Innenbereich und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB, auch B-Pläne der Innenentwicklung gem. § 13a BauG) wird durch Ziele der Raumordnung nicht quantitativ begrenzt;
- neben den Möglichkeiten durch Innenentwicklung können neue Wohnsiedlungsflächen im Rahmen der Eigenentwicklungsoption (1 ha/1000 EW: d.h. für Seddiner See ca. 4,6 ha) geplant werden; anzurechnen sind hier ggf. auch Wohnsiedlungsflächen in „alten“ B-Plänen oder dem FNP, sofern diese vor dem Inkrafttreten des LEP B-B (am 15.05.2009) festgesetzt wurden. Wohnsiedlungsflächen, die während der Laufzeit des LEP B-B in B-Plänen rechtswirksam festgesetzt wurden, sind nicht auf die Eigenentwicklungsoption anzurechnen.

Zusätzlich kann die Gemeinde Seddiner See im Ortsteil Neuseddin als Grundfunktionaler Schwerpunkt über eine Wachstumsreserve gemäß Ziel 5.7 LEP HR in Höhe von 5,9 ha verfügen.

Mit der Planung wird dem Z 5.5 entsprochen, da es sich beim Plangebiet um eine Fläche im unbeplanten Innenbereich in einem bestehenden Siedlungsgebiet handelt, die baulich vorgeprägt und nun nachgenutzt werden soll. Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Da die vorliegende Planung aus raumordnerischer Sicht als Innenentwicklung zu werten ist, ist derzeit kein Zielwiderspruch zu erkennen.

Die Festlegungskarte des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) enthält für den Geltungsbereich keine weiteren flächenbezogenen Festlegungen.

1.4.3 Regionalplan

Die Regionalversammlung der Region Havelland-Fläming (RPG) hat am 20. Juli 2015 den Regionalplan Havelland-Fläming 2020 beschlossen und im Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 43 vom 30. Oktober 2015 bekannt gemacht. Der Regionalplan Havelland-Fläming wurde jedoch am 5. Juli durch das OVG Berlin-Brandenburg für unwirksam erklärt (Urteile vom 5. Juli 2018 – OVG 2 A 2.16 u.a). Am 27. Juni 2019 wurde die Aufstellung des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 beschlossen. In der 6. öffentlichen Sitzung der Regionalversammlung am 18. November 2021 wurde der Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 vom 05. Oktober 2021 bestehend aus textlichen Festlegungen, Festlegungskarte und Begründung gebilligt. Das Beteiligungsverfahren gem. § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) begann am 10.03.2022 und endete am 09.06.2022. Die im Entwurf enthaltenen Zielfestlegungen sind damit als in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung anzusehen, die nach § 4 Abs. 1 ROG als sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen sind. Der **Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 liegt damit im Entwurf mit Stand vom 18.11.2021** vor.

Der Entwurf zum Regionalplan sieht für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes eine Festlegung als „Vorbehaltsgebiet Siedlung“ vor ([G] 1.1). Dies bedeutet, dass bei der Abwägung

mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen der Entwicklung von Wohnbauflächen ein besonderes Gewicht zukommt. Die Vorbehaltsgebiete Siedlung befinden sich außerhalb des nach LEP HR landesplanerisch festgelegten Gestaltungsraums Siedlung. Mit ihnen sollen in der Region Havelland-Fläming Flächen herausgestellt werden, die - unter Versorgungs- und Erreichbarkeitsaspekten – für eine Wohnnutzung qualitativ hochwertig sind.

Weiterhin hat die Regionalversammlung Havelland-Fläming den **sachlichen Teilregionalplan Grundfunktionale Schwerpunkte** beschlossen. Er ist mit Bekanntmachung der Genehmigung im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 51 vom 23.12.2020 in Kraft getreten. Dieser legt den Ortsteil Neuseddin als Grundfunktionalen Schwerpunkt gemäß Z 3.3 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) fest. Damit erhält Neuseddin landesplanerisch erweiterte Möglichkeiten für die Siedlungsentwicklung, konkret nach LEP HR als „Z 5.7 Weitere Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung“. *„Für die als Grundfunktionale Schwerpunkte festgelegten Ortsteile wird zusätzlich zur Eigenentwicklung der Gemeinde nach Z 5.5 LEP HR eine Wachstumsreserve in einem Umfang von bis zu 2 ha / 1000 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31. Dezember 2018) der jeweiligen Grundfunktionalen Schwerpunkte für einen Zeitraum von zehn Jahren für zusätzliche Wohnsiedlungsflächen festgelegt.“*¹ Dementsprechend verfügt der Ortsteil Neuseddin über eine Wachstumsreserve gemäß Ziel Z 5.7 LEP HR in Höhe von 5,9 ha.

Die Regionalversammlung Havelland-Fläming hat am 17. November 2022 den Beschluss gefasst, einen **sachlichen Teilregionalplan „Windenergienutzung“** aufzustellen. Die Festlegung von Gebieten für die Windenergienutzung wird vom Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 abgetrennt und im sachlichen Teilregionalplan vorgenommen. Der Aufstellungsbeschluss für diesen sachlichen Teilregionalplan wurde im Amtsblatt für Brandenburg Nummer 48 vom 07. Dezember 2022 bekannt gemacht. Das Aufstellungsverfahren zum Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 wird mit den übrigen Festlegungen fortgeführt. Der Geltungsbereich wird voraussichtlich von den Festlegungen nicht betroffen.

Durch das geplante Vorhaben ist damit kein Zielwiderspruch zu den Zielen der Raumordnung zu erkennen.

1.4.4 Flächennutzungsplan

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 26.06.2018 in öffentlicher Sitzung (Beschluss 12/Jun/2018) die Feststellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Gemeinde Seddiner See beschlossen. Mit Schreiben vom 05.09.2018 erfolgte die Genehmigung mit Auflagen durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark, mit Schreiben vom 02.10.2018 wurde die Erfüllung der Auflagen bestätigt. Die Öffentliche Bekanntmachung über die Genehmigung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Seddiner See erfolgte am 27.02.2019 im Amtsblatt Nr. 2 der Gemeinde Seddiner See. Der Geltungsbereich

¹ sachlicher Teilregionalplan Havelland-Fläming „Grundfunktionale Schwerpunkte“ – Stand 07.10.2020; S.11, 14.

des Bebauungsplanes war als Änderungsfläche D1 Gegenstand des Verfahrens.

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde ist das Plangebiet überwiegend als Wohnbaufläche dargestellt. Geringfügige Teile des Geltungsbereiches im Bereich der geplanten Erschließung sind als Grünfläche mit Zweckbestimmung Wohnungsgärten dargestellt. Die räumliche Darstellung des Flächennutzungsplans sind jedoch nicht flurstücksscharf anzuwenden. Wohnbaufläche stellt im Plangebiet die Darstellung mit der größten Flächenwirkung dar. Die Inhalte des Bebauungsplanes lassen sich damit vollumfänglich aus dem Flächennutzungsplan ableiten.

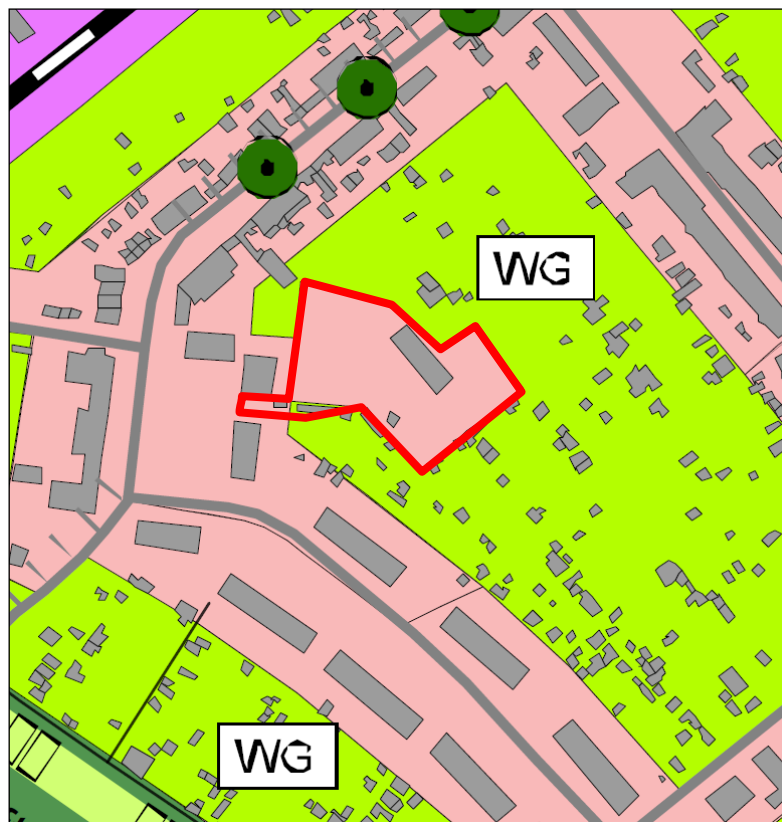


Abbildung 3: Rechtskräftiger Flächennutzungsplan vom 27.02.2019.

1.4.5 Angrenzende Bebauungspläne

An das Plangebiet grenzen keine rechtskräftigen Bebauungspläne. In 200 m Entfernung befindet sich der Bebauungsplan „Dr.-Albert-Schweitzer-Straße“ im östlichen Umfeld des Plangebiets. Dieser Bebauungsplan sichert ebenso einen Wohnstandort.

1.4.6 Landschaftsschutzverordnung

Das Plangebiet befindet sich nicht im Einzugsbereich eines Landschaftsschutzgebietes (LSG). Das LSG „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“ liegt in rund 100 m Entfernung südlich des Plangebietes. Die Ziele der Planung haben keine negativen Auswirkungen auf dieses Schutzgebiet.

2. Bestandserfassung der Schutzgüter

2.1 Naturraum, Geologie und Schutzgut Boden

Das Plangebiet liegt innerhalb der „Mittelbrandenburgischen Platten und Niederungen“ (SCHOLZ 1962) und gehört zur Teillandschaft der Beelitzer Heide, eine sehr großflächige, durch Sande und Kiese geprägte Sanderfläche, die von Kiefernforsten dominiert wird und eine gute Versickerungsfähigkeit aufweist.

Die Böden im Plangebiet sind geprägt durch fein- bis mittelkörnige, z. T. schwach grobkörnige Sande, aus denen sich Podsol-Braunerden entwickelt haben. Der Bodenwasserhaushalt wird in den Geologischen Karten des Geoportals des Landes Brandenburg vorherrschend ohne Grund- und Stauwassereinfluss dargestellt. Die Wasserdurchlässigkeit ist extrem hoch (> 300 cm/d) (in 1m und 2m) und die nutzbare Feldkapazität sehr gering (<http://www.geo.brandenburg.de/lbgr/bergbau>). Es sind Böden allgemeiner Funktionsausbildung; Böden mit besonderen Funktionen kommen im Plangebiet nicht vor. Aufgrund der langjährigen gärtnerischen Nutzungen sind die Böden im Plangebiet anthropogen geprägt und die Bodenfunktionen insbesondere durch Bodenverdichtung und -versiegelung (378 m^2), sowie Ablagerungen und Aufschüttungen eingeschränkt.

Die Geländehöhen liegen im Bereich der östlichen Plangebietsgrenze bei ca. 58 m über NHN und im Bereich der Zufahrt am Breitenbachplatz bei ca. 60 m über NHN.

Altlasten sind für das Plangebiet nicht bekannt.

2.2 Schutzgut Wasser

Im Plangebiet gibt es keine Oberflächengewässer.

Die Hydrogeologische Karte von Brandenburg weist für das nordwestliche Gemeindegebiet weitgehend trockene Sande auf Grundwassergeringleiter auf. Die Eisenbahnersiedlung gehört zu einem unterirdischen Einzugsgebiet/Grundwasserscheide mit einer Grundwassernutzung im tieferen Grundwasserleitkomplex von >500 bis $<1000 \text{ m}^3/\text{d}$. Die Grundwasserganglinie befindet sich bei ca. 41 m über NHN. Bei Geländehöhen von ca. 58 bis 60 m NHN beträgt demzufolge der Flurabstand $> 17 \text{ m}$.

Nach dem Landschaftsplan ist das Grundwasser aufgrund des großen Flurabstandes und bindigen Anteilen $< 20 \%$ gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen relativ geschützt (Landschaftsplan, 1996).

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebiets. In rund 600 m westlicher Entfernung befindet sich die Zone 3 des Wasserschutzgebiets Ferch.

2.3 Schutzgut Klima / Luft

Das Klima im Gemeindegebiet entspricht dem durch ozeanische und kontinentale Einflüsse geprägten Übergangsklima Brandenburgs mit verhältnismäßig hohen sommerlichen Temperaturen und relativer Niederschlagsarmut. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt gem. dem international festgelegten 30-jährigen Referenzzeitraum von 1981 bis 2010 für die Station Potsdam (OBS) bei 589,0 mm. Die durchschnittliche Lufttemperatur (DWD, gemessen 2 m über dem Erdboden) beträgt an der Station Potsdam im langjährigen Jahresmittel (1981 bis 2010) 9,3 °C (www.DWD.de).

Durch die ausgedehnten Forstbestände angrenzend an die Eisenbahnersiedlung und den Baumbestand im Plangebiet und Umgebung gehört der Bereich zu einem klimatischen Gunst- und Ausgleichsraum.

2.4 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Das Plangebiet gehört zu keinem Schutzgebiet gem. §§ 21 – 29 BNatSchG. Die Grenze zum Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“ verläuft etwa 100 m südlich des Plangebiets.

2.4.1 Potenziell natürliche Vegetation

Die Karte der potenziell natürlichen Vegetation (PNV) von Brandenburg und Berlin (Hofmann & Pommer 2007) stellt für das Plangebiet den Drahtschmielen-Eichenwald dar.

Der Drahtschmielen-Eichenwald hat eine lichte, mittelwüchsige Baumschicht, in der entweder Trauben-Eiche (*Quercus petraea*) oder Stiel-Eiche (*Quercus robur*) oder beide gemeinsam vorkommen. Diesem artenarmen Horstgras-Eichenwald niederschlagsarmer Gebiete sind oft Sand-Birke (*Betula pendula*) und Wald-Kiefer (*Pinus sylvestris*) beigemischt, darüber hinaus sind in der spärlichen und oft lückigen Bodenvegetation Draht-Schmieie (*Deschampsia flexuosa*), Pillen-Segge (*Carex pilulifera*), Echter Schafschwingel (*Festuca ovina*) zu finden, ebenso die Moose Gewöhnlicher Gabelzahn (*Dicranum scoparium*) und Weißmoos (*Leucobryum glaucum*).

2.4.2 Aktuelle Biotope

Die Biotopkartierung basiert auf der Biotoptypenliste Brandenburgs (Landesumweltamt Brandenburg 2005) und wurde am 22.11.2021 durchgeführt.

Bei den Biotopen im Plangebiet handelt es sich um ehemalige Gartenflächen, die durch die Nutzungsaufgabe und langjährige Brache sowie zahlreichen Ablagerungen von Gartenabfällen einen ungepflegten Charakter aufweisen und von der Dominanz meist nitrophiler Ruderalvegetation geprägt sind. Der zentrale Bereich des Plangebiets wird von ausdauernden Hochstauden eingenommen, in denen oft die Kanadische Goldrute (*Solidago canadensis*) artenarme Dominanzbestände ausbildet. Darüber hinaus umfasst das Artenspektrum Arten der ruderalen Halbtrockenrasen (bspw. Behaarte Segge *Carex hirta*) und nitrophile Ruderalarten wie Gemeiner Beifuss (*Artemisia vulgaris*). In Teilflächen ist die Sukzession weiter fortgeschritten; hier dominieren flächige Brombeergebüsche (*Rubus fruticosus* agg.). Vereinzelt wächst Hasel

(*Corylus avellana*) auf. Als Bodendecker hat sich in den Randbereichen Efeu (*Hedera helix*) etabliert. Auf die frühere Parzellierung deuten Betonpfähle einer Einzäunung hin, an der Gehölze aufgewachsen sind. Wege und Zufahrten sind unversiegelt, aber mehr oder weniger stark verdichtet. Randlich treten Trittrasenarten mit Weidelgras (*Lolium perenne*) als vorherrschendem Gras auf. Mit insgesamt fast 3.300 m² bedecken diese Offenlandflächen 90 % des Plangebiets. Einzelbäume finden sich fast ausschließlich in den Randbereichen des Plangebiets. Es handelt sich zumeist um Altbäume der Baumarten Feld-, Berg- und Spitz-Ahorn und Flatterulme.

Darüber hinaus sind im Plangebiet eine Säulen-Pappel und ein Apfelbaum vorhanden. Im Süden hat sich am Zaun eine kleine Robiniengruppe entwickelt. Geschützte Biotope gem. §30 BNatSchG kommen im Plangebiet nicht vor.

2.4.3 Geschützter Einzelbaumbestand

Im November 2021 wurden alle Einzelbäume im Plangebiet mit den Parametern Baumart, Stammumfang in 1,30 m Höhe, Habitus und Zustand sowie Schadstufe des Baumes kartiert. Die Kartierung umfasst den eingemessenen Baumbestand gem. Vermesserplan sowie den nach Augenschein verorteten Einzelbaumbestand.

Insgesamt wurden im Plangebiet 33 Einzelbäume kartiert, darunter 29 nach der Baumschutzsatzung der Gemeinde Seddiner See² geschützte Bäume (vgl. Tabelle 3, S. 10, Landschaftsplanerischer Fachbeitrag). Die häufigsten Arten sind Spitz- und Berg-Ahorn mit insgesamt 15 Individuen. Neben 5 jungen Robinien und 2 Flatterulmen sind vor allem 7 Altbäume mit Stammumfängen > 180 cm auffällig, darunter zwei Rosskastanien, ein Feld-Ahorn (mit 195 cm) und eine Esche (mit 235 cm).

Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet wurden weitere 6 markante Einzelbäume (eine Blaufichte, eine Trauerweide, eine Rosskastanie, zwei Berg-Ahorne und eine Ulme) erfasst, die das Plangebiet mit ihren Kronen zumindest teilweise übersichern.

2.4.4 Gesetzlich geschützte Tier- und Pflanzenarten

Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes wird zu diesem Bebauungsplan ein Artenschutzbeitrag (ASB) erstellt, der Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der euro-

² Nach der Baumschutzsatzung der Gemeinde Seddiner See vom 27.09.2016 sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 60 cm (Durchmesser 19 cm) (Eibe, Feldulme, Rotdorn, Weißdorn, Stechpalme, Wacholder, Eberesche, Baumhasel, Kornelkirsche, Maulbeerbaum und Esskastanie mit einem Stammumfang von mindestens 25 cm) und mehrstämmig ausgebildete Bäume geschützt, wenn wenigstens zwei Stämme einen Stammumfang von mindestens 20 cm aufweisen. Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm, wenn sie in einer Gruppe von mindestens 5 Bäumen zusammenstehen und deren Kronen sich berühren oder ihr Abstand zueinander nicht mehr als 5 m beträgt. Außerdem fallen Hecken und Sträucher i.S. des § 44 Abs. 1 BNatSchG von mindestens 2 m Höhe unter den Schutz. Obstbäume sind vom Schutz ausgenommen.

päischen FFH- (Fauna-Flora-Habitat-) Richtlinie und Vogelarten nach Artikel 1 der europäischen Vogelschutzrichtlinie für den Geltungsbereich des B-Plans behandelt (AVES ET AL. 2022). Der ASB stellt mögliche Auswirkungen des Vorhabens auf diese Arten dar und prüft, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach BNatSchG § 44 Absatz 1 vorliegen bzw. ob die ökologische Funktion von Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Im Falle der Betroffenheit von europäisch geschützten Arten und deren Lebensstätten durch das Vorhaben werden zur Überwindung der Verbotstatbestände soweit möglich Erhaltungs-, Vermeidungs- und/oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen aufgezeigt.

Dahingehend wurden im Jahr 2022 zwischen März und September faunistische Erfassungen durchgeführt. Folgende (möglicherweise vorkommende) planungsrelevante Arten / Artengruppen wurden systematisch im Gelände erfasst und betrachtet – FFH-Holzkäfer (Eremit, Scharlachkäfer), FFH-Schmetterlinge (Nachtkerzenschwärmer, Großer Feuerfalter), Kriechtiere / Reptilien (v.a. Zauneidechse), Avifauna (Brutvögel) und Fledermäuse. Da Höhlenbäume ganzjährig geschützt sind und einer wiederkehrenden Nutzung durch Höhlenbrüter bzw. Fledermäuse unterliegen können, erfolgte auch eine Höhlenbaumkartierung. Alle übrigen europäisch geschützten Arten wurden im ASB während der so genannten Relevanzprüfung betrachtet. Für jene Arten konnte eine verbotstatbeständige Betroffenheit durch das Vorhaben ausgeschlossen werden (definitiv keine Vorkommen bzw. keine Lebensräume im Plangebiet).

Im Rahmen der Geländeerhebungen wurden an europäisch geschützten Arten ausschließlich Brutvögel und Fledermäuse mit Bezug zum Plangebiet bzw. zum Vorhaben nachgewiesen. Von den insgesamt 8 Brutvogelarten (4 direkt im Geltungsbereich und 4 diesen tangierend) werden nur die Reviere/Niststätten der Baumhöhlenbrüter Blaumeise (3 Reviere/Niststätten) und Star (2 Reviere/Niststätten) durch das Vorhaben betroffen (in Folge Baumfällungen / Gehölzbeseitigungen). Hier werden Artenschutzmaßnahmen erforderlich (Anbringung Ersatzniststätten). Für alle anderen Brutvogelarten und deren Reviere treten bei Realisierung des Bebauungsplans keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG auf.

Während der weiteren Untersuchungen im Jahr 2022 konnten im Geltungsbereich des B-Plans insgesamt 5 Fledermausarten nachgewiesen werden, die das Plangebiet bejagten (hauptsächlich Zwergfledermaus) oder überflogen (Abendsegler) bzw. handelt es sich bei 3 Arten nur um Einzelnachweise (Breit-, Mücken-, Rauhaufledermaus). Funde von Lebensstätten (Quartiere in Bäumen oder angrenzenden Gebäuden) gelangen nicht. Jedoch sind 3 der im Plangebiet ermittelten Höhlenbäume potenziell von Fledermäusen als Quartier nutzbar (kein Nachweis, aber überaus geeignet), weshalb hier, bei unabdingbaren Baumfällungen / Gehölzbeseitigungen ebenda Artenschutzmaßnahmen zu ergreifen sind.

Im Rahmen der Biotopkartierung wurden 39 Einzelbäume im Plangebiet und direkt angrenzend aufgenommen. Während der im Jahr 2022 durchgeführten Höhlenbaumkartierung sind insgesamt 8 Höhlenbäume (von den 39 Bäumen) festgestellt worden. Der Abgleich mit den durch Blaumeise und Star besetzten Höhlenbäumen ergab für das Plangebiet letztendlich 3 im Jahr 2022 unbesetzte Höhlenbäume. Auch hier sind Abgänge durch Baumfällungen / Gehölzbeseitigungen durch Ersatzquartiere zu ersetzen.

Die konkrete Darstellung aller relevanten Sachverhalte sind dem Artenschutzbeitrag zu entnehmen (AVES ET AL. 2022).

2.4.5 Biologische Vielfalt

Für das Plangebiet sind keine besonderen Vegetationsstrukturen kartiert, die in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt besonders erhaltenswert sind.

In einer Entfernung von weniger als 100 m verläuft der Bahndamm der Bahnstrecke Berlin–Blankenheim. Generell gelten Bahntrassen als wichtige Verbindungsbiotope insbesondere für Arten der Trockenbiotope wie bspw. Zauneidechsen. Dieser Verbund wird durch das Vorhaben nicht berührt, da das Plangebiet durch Wohnbebauung und Verkehrsflächen vom Bahndamm abgetrennt ist.

Das Plangebiet hat für den lokalen und regionalen Biotopverbund keine besondere Bedeutung.

2.5 Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung

Das Plangebiet ist durch angrenzende lockere Bebauung und Kleingartenanlagen geprägt und wird im Westen, Süden und Osten von älteren Einzelbäumen eingefasst.

Das abschnittsweise eingezäunte Grundstück weist zwar aufgrund der verdichteten Flächen sowie gärtnerischen Ablagerungen eine deutliche anthropogene Prägung auf, besitzt jedoch aufgrund des hohen Anteils an Vegetationsflächen innerhalb der lockeren Siedlungsstruktur und insbesondere aufgrund des markanten Altbaumbestandes eine relativ hohe Landschaftsbildqualität.

Für die Erholungsnutzung ist das Plangebiet nicht bedeutsam.

2.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Weder im Plangebiet noch in der unmittelbaren Umgebung gibt es Baudenkmale oder archäologische Kulturdenkmale, herausragende Sachgüter oder Bodendenkmale (© Denkmaldaten/BLDAM 2021, Abruf im Internet am 14.10.2021, <https://gis-bldam-brandenburg.de/kvwmap/index.php>).

2.7 Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen

In der Umgebung des Plangebietes liegen mehrere Gemeindestraßen und nordwestlich des Plangebiets verlaufen mehrere Bahnstrecken. Zudem liegen der Rangierbahnhof Seddin und das Bahnbetriebswerk Seddin nordwestlich bzw. westlich des Plangebiets. Südwestlich befindet sich das „Gewerbegebiet Am Wasserturm“.

Gemäß der vorgelagerten schallschutzfachlichen Stellungnahme zur Schallimmissionssituation vom 25.02.2022, welche durch das Büro Wölfel Engineering GmbH + Co. KG erarbeitet wurde, wurden Schalleinwirkungen zum einen aus Verkehrslärmimmissionen, insbesondere ausgehend vom nahegelegenen Bahnbetrieb, und zum anderen Immissionen durch das Gewerbegebiet „Am Wasserturm“ erwartet und nachfolgend untersucht. Die Schallemissionen

von Sportanlagen in der näheren und weiteren Umgebung sind durch bestehende Gebiete, die näher an den Sportanlagen liegen, faktisch so eingeschränkt, dass im Plangebiet keine Lärmkonflikte zu erwarten sind und in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung auf eine weitere Untersuchung verzichtet wurde.

Um die auf die zu schützenden Nutzungen im Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen aus den **Verkehrs- und Anlagenlärmimmissionen** zu untersuchen, wurden durch das Büro Wölfel Engineering GmbH + Co. KG eine Schallimmissionsprognose „Verkehrs- und Anlagenlärm“ mit Stand vom 31.08.2022 durchgeführt und Hinweise zu Schallschutzmaßnahmen erarbeitet. Im Ergebnis sind unter Berücksichtigung von passiven Schallschutzmaßnahmen keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten.

3. Planinhalt und Abwägung

3.1 Ziel und Zweck der Planung

Ziel der Planung ist es, eine geordnete städtebauliche Entwicklung einzuleiten mit der planungsrechtlichen Sicherung als Allgemeines Wohngebiet. Die Festsetzungen des Bebauungsplans gewährleisten eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, tragen zu einer städtebaulichen Aufwertung bei und schaffen Wohnraum im bestehenden Siedlungsbereich. Es liegt ein Konzept als Grundlage für den Bebauungsplan vor.

3.2 Städtebauliches Konzept

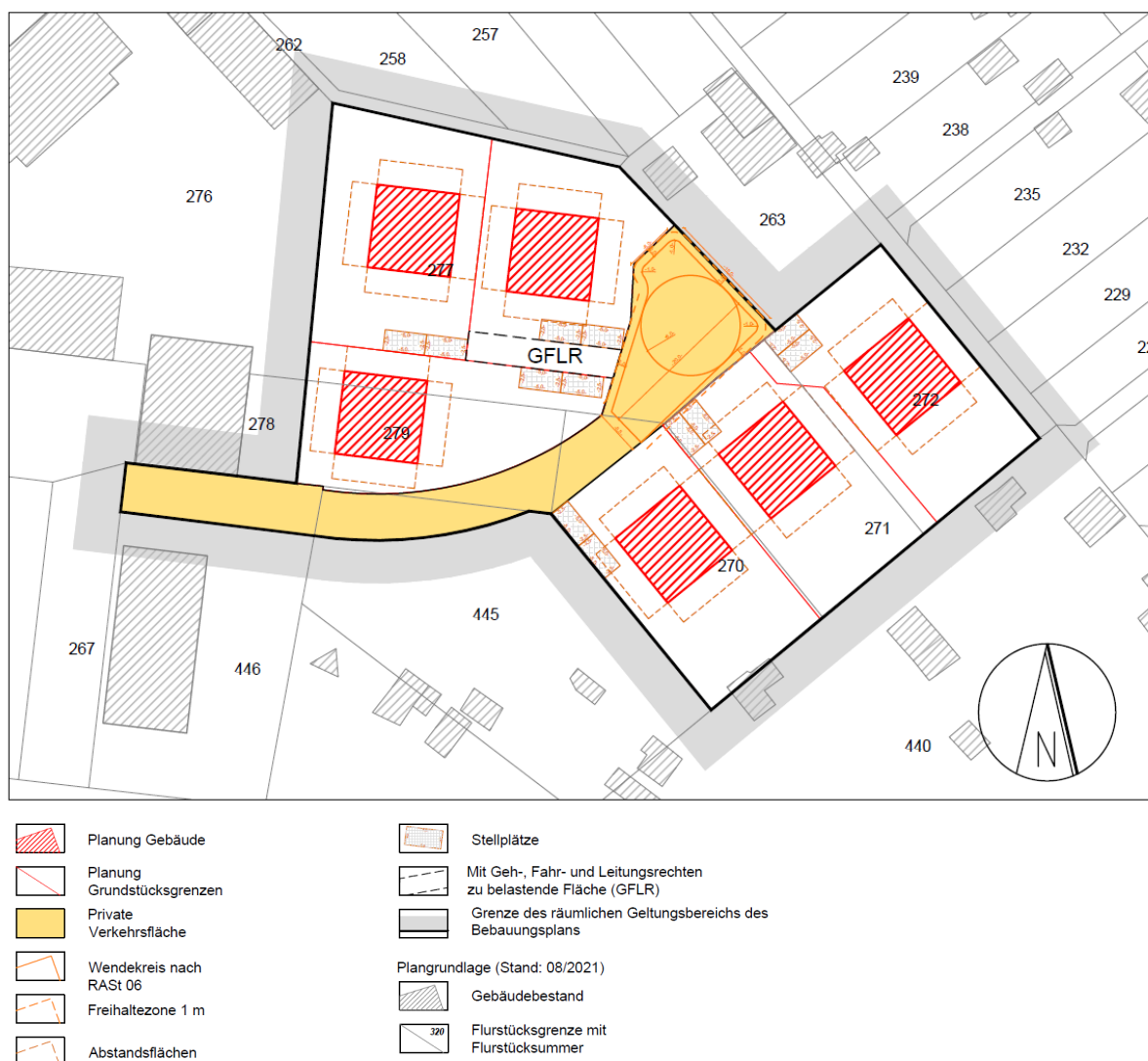


Abbildung 4: Städtebauliche Struktur und Einpassplanung Verkehr

Bebauungskonzept

Geplant ist die Einteilung des Baugrundstücks in 6 Teilflächen, welche mit Wohnhäusern in offener Bauweise im Übergang zum Blockinnenbereich mit seiner lockeren Bebauung mit Lauben und Nebengebäuden bebaut werden sollen.

Jedes Grundstück erhält die notwendigen Flächen für Nebenanlagen (z.B. Fahrradstellplätze und Schuppen) und Stellplätze oder Garagen sowie Terrassen. Zur Umsetzung des Konzepts wird eine GRZ von 0,25 erforderlich. Die Grundstücksgröße der einzelnen Flächen wird 500 m² nicht unterschreiten, dies wird planungsrechtlich gesichert. Die Höhe baulicher Anlagen beträgt zwei Vollgeschosse. Die Dächer von Gebäuden sollen, in Anlehnung an die Umgebung, als Sattel- oder Walmdächer mit Dachneigungen von mindestens 30 Grad ausgeführt werden.

Verkehrskonzept

Die Zufahrt zum Plangebiet erfolgt von der westlichen Seite über eine neu zu schaffende Zufahrt zwischen den Gebäuden Breitenbachplatz Nr. 2 und 3 hindurch mit einer kurzen Stichstraße mit Wendeanlage. Die Straße wird als private Straßenverkehrsfläche geplant. Die Verkehrsfläche hat im Zufahrtsbereich eine Breite von 6 m, im mittleren Bereich von 5,5 m und weitet sich im Bereich des Wendehammers auf etwa 17,5 m x 6,8 m auf. Das Plangebiet befindet sich in einer umfassenden Parkverbotszone, die auch den Bereich der privaten Verkehrsfläche einschließen wird. Das Parken wird demnach ausschließlich auf den Grundstücken erlaubt. Das Parkverbot entlang der Fahrbahn wird zur Sicherung der Befahrung u.a. durch die Feuerwehr und Entsorgungsfahrzeuge durch Beschilderung im Rahmen der Anwendung der Straßenverkehrsordnung geregelt. Die festgesetzte private Verkehrsfläche endet mit einer Wendemöglichkeit für dreiachsige (Müll)Fahrzeuge vor den Flurstücken 271 und 277. Die Einteilung der Straßenfläche ist jedoch nicht Gegenstand der Festsetzungen.

Zur Sicherung der Erschließung ist im Städtebaulichen Vertrag eine Eintragung von Baulasten auf den gemeindeeigenen Flurstücken 446 und 445, zwischen den Wohngebäuden geregelt. Eingetragen werden sollen die Sicherung einer Zuwegung und Zufahrt, die Sicherung von Leitungsrechten und die Sicherung einer Feuerwehrezufahrt zu Gunsten der Flurstücke: 270, 271, 272, 279, 277 und 279 sowie zu Gunsten der Allgemeinheit sowie der Ver- und Entsorgungsträger. Der entsprechende Antrag wurde am 22.02.2022 gestellt, die Genehmigung und Eintragung erfolgt spätestens im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens zum Straßenbau.

In der öffentlichen Sitzung am 29.11.2022 (Beschluss-Nr.: 48/Nov/2022) wurden als Adressen der neu zu bauenden Stichstraße „Zur Alten Schule“ beschlossen. Die Herstellung der Straße „Zur Alten Schule“ erfolgt durch und auf Kosten des Vorhabenträgers und wird im Städtebaulichen Vertrag geregelt.

Niederschlagsentwässerung

Das anfallende Niederschlagswasser ist innerhalb des Plangebiets auf den Grundstücken zurückzuhalten und gemäß § 4 Abs. 8 zum Schutz der Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen der am 03.05.2022 mit Beschluss-Nr. 10/Mai/2022 beschlossenen Gemeindeordnung der Gemeinde Seddiner See (Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung) auf eigenem Grundstück zu versickern. Dies wird unter „Hin-

weise“ in den Bebauungsplan übernommen. Der Geltungsbereich liegt in einem Gebiet, welches durch Schmelzwassersedimente im Vorland von Eisrandlagen (Sander mit verschiedenen körnigen Sanden bis kiesigem Sand, in Randlagennähe auch Kies – siehe hierzu Kap. 2.1) geprägt ist. Aufgrund der diesen Bodenkategorien eigenen guten Wasserdurchlässigkeit ist die Verbringung des anfallenden Regenwassers grundsätzlich auf dem Baugrundstück mit entsprechenden technischen Anlagen (Muldensystem, Mulden-Rigolen-Systeme, Regenwasserrückhaltebecken) möglich. Es obliegt dem Bauherrn, die jeweils geeignete Lösung zu planen und im Baugenehmigungsverfahren die konkrete Leistungsfähigkeit nachzuweisen.

Zum Umgang mit Niederschlagswasser sollte bei der weiteren Planung beachtet werden, dass die Verordnung über die erlaubnisfreie Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser durch schadlose Versickerung - Versickerungsfreistellungsverordnung - BbgVersFreiV am 4. Mai 2019 in Kraft getreten ist und entsprechend bei der Bauplanung angewendet werden muss. Nach § 5 BbgVersFreiV ist durch den bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser im Baugenehmigungs- oder Bauanzeigeverfahren zu erklären, dass die Voraussetzungen für die Erlaubnisfreiheit gegeben sind.

Abfallentsorgung

Das Plangebiet ist grundsätzlich über die festgesetzte private Verkehrsfläche (Teil-Flurstücke 446 und 445) erschlossen und für Kraftfahrzeuge und dreiachsige Entsorgungsfahrzeuge befahrbar. Die Zufahrtsstraße hat eine Breite von 6 m im Zufahrtsbereich und weitet sich im Bereich des Wendehammers auf etwa 17,5 m auf. Parken ist am Rand der Fahrbahn nicht erlaubt, um die hindernisfreie Befahrbarkeit zu gewährleisten. Die festgesetzte private Verkehrsfläche endet mit einer Wendemöglichkeit für dreiachsige Müllfahrzeuge vor den Flurstücken 271 und 277. Nach Vorgabe der APM Abfallwirtschaft Potsdam – Mittelmark ist am Ende von Stichstraßen eine geeignete Wendeanlage vorzusehen. In einem Wendehammer, der den Richtlinien für die Anlagen von Stadtstraßen (RASt 06) entspricht, muss das Wenden mit einem höchstens zweimaligen Zurückstoßen möglich sein (gilt nicht als Rückwärtsfahren). Zur Nachweisführung wurde eine Einpassplanung erstellt, die auch die seitens APM Abfallwirtschaft empfohlene unverbaute Freihaltezone von 1 m Breite berücksichtigt (siehe Abb. 4). Im Anschluss wurde die Verkehrsfläche entsprechend dimensioniert und angepasst.

Die Details zur Straßenplanung sind ggf. mit der APM Abfallwirtschaft Potsdam – Mittelmark GmbH abzustimmen, der Nachweis zur Befahrbarkeit erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.

Wasser und Abwasser

Ein Trinkwasseranschluss liegt vorbereitet am Breitenbachplatz vor, von wo aus der Anschluss des neuen Plangebiets erfolgen soll. Es ist vorgesehen, die Abwässer direkt in den Übergabeschacht am Breitenbachplatz einzuleiten. Bei einer Errichtung von Wohngebäuden im Plangebiet kann die Versorgung mit Trinkwasser sowie die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers grundsätzlich über die im Breitenbachplatz/Karl-Marx-Straße vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen sichergestellt werden.

Der Wasser- und Abwasserzweckverband "Nieplitz" hat der Planung unter Beachtung der folgenden Hinweise im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zugestimmt.

1. Zur Herstellung des Anschlusses an die öffentliche Trinkwasserversorgung und zentrale leitungsgebundene Schmutzwasserentsorgung des WAZ „Nieplitz“ ist zwischen dem Erschließungsträger und dem WAZ „Nieplitz“ ein Erschließungsvertrag erforderlich.
2. Im Erschließungsvertrag ist festzulegen, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen die im privaten Straßenraum erforderlichen Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgungsanlagen vom WAZ „Nieplitz“ künftig übernommen und betrieben werden.
3. Grundsätzlich ist eine Ableitung von Regenwasser über den Schmutzwasserkanal nicht gestattet.

In Bezug auf die Löschwasserversorgung hat eine Prüfung durch die Feuerwehr im Anschluss an die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bestätigt, dass die am Breitenbachplatz anliegende Löschwasserinfrastruktur den Vorgaben entspricht und eine ausreichende Leistungsfähigkeit mit mindestens 800 l x min⁻¹ für zwei Stunden für das Vorhaben gegeben ist.

Sonstige technische Infrastruktur (Telekommunikation)

Zur Versorgung des neuen Baugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer TK-Linien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets erforderlich. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet so früh wie möglich, mindestens 4 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Zur Sicherung der Telekommunikationsversorgung müssen zudem entsprechende Grunddienstbarkeiten entlang der privaten Verkehrsflächen eingetragen sein.

3.3 Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan

Die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Wohnnutzungen stellt ein Ziel der Gemeinde Seddiner See dar. Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde ist das Plangebiet seit der 5. Anpassung des Flächennutzungsplans als Wohnbaufläche dargestellt. Die Inhalte des Bebauungsplanes lassen sich vollumfänglich aus dem Flächennutzungsplan ableiten.

3.4 Begründung der Festsetzungen

3.4.1 Art der baulichen Nutzung

Als Art der baulichen Nutzung wird innerhalb des Geltungsbereichs ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt

Textliche Festsetzung Nr. 1:

WA = Allgemeines Wohngebiet

Allgemein zulässig sind

- *Wohngebäude.*

Ausnahmsweise können zugelassen werden

- *die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe,*
- *Anlagen für kirchliche, kulturell, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,*
- *Betriebe des Beherbergungsgewerbes,*
- *sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,*
- *Anlagen der Verwaltung.*

Unzulässig und nicht Teil des Bebauungsplans sind

- *Gartenbaubetriebe,*
- *Tankstellen.*

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 4 und 1 Abs. 3, 5 und 6 BauNVO)

Begründung

Umgebungsorientiert wird ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 umfassen eine Fläche von rund 0,31 ha (WA1 - 1.535 m²; WA 2 - 1.545 m²). Im Hinblick auf eventuelle spätere Entwicklungen und im Sinne einer Nutzungsmischung können auch der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturell, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, Betriebe des Beherbergungsgewerbes sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anlagen der Verwaltung ausnahmsweise zugelassen werden. Dies darf der allgemein zulässigen Wohnnutzung nicht entgegenstehen.

Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden zur Minimierung des Verkehrsaufkommens sowie aufgrund ihrer Größe, im Hinblick auf eine verträgliche Nutzungsmischung und aus gestalterischen Gründen zum Schutz des Wohnens nicht zugelassen.

3.4.2 Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ)

Per Planeinschrieb wird die maximal zulässige GRZ mit 0,25 bestimmt.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 19 und 20 BauNVO)

Begründung

Die festgesetzte GRZ von 0,25 für die Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 entspricht der üblichen Dichte der wohnbaulich geprägten Gebiete in der Gemeinde Seddiner See und ist erforderlich um die nach Nutzungskonzept geplante Bebauung umsetzen zu können. Mit der Festsetzung einer GRZ von 0,25 wird die Versiegelung auf das nur erforderliche Maß gedeckelt. Die überbaubare Grundfläche entspricht somit rund 770 m². Dies entspricht dem generellen Grundsatz mit Grund und Boden sparsam umzugehen.

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO kann die festgesetzte GRZ um 50 von 100 z.B. mit Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO oder Stellplätzen mit ihren Zufahrten überschritten werden. Damit wird eine maximale Versiegelung von ca. 37,5%, bzw. rund 1.155 m², für das Allgemeine Wohngebiet ermöglicht.

Die Festsetzung einer GFZ ist aufgrund der ausreichenden Bestimmtheit der geplanten Bau-masse durch die Festsetzung einer GRZ und der Höhe baulicher Anlagen (Vollgeschosse und absolute Höhen) nicht erforderlich.

Zahl der Vollgeschosse

Per Planeinschrieb erfolgt die Festsetzung, dass im Allgemeinen Wohngebiet bauliche Anlagen mit bis zu maximal zwei Vollgeschossen errichtet werden dürfen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 und Abs. 6 BauNVO, § 2 Abs. 4 und § 40 BbgBO)

Begründung

Das Plangebiet befindet sich im Blockinnenbereich und schließt an einen überwiegend eingeschossig mit Lauben, Nebenanlagen und Garagen bebauten Blockinnenbereich der ehemaligen Eisenbahner Werkssiedlung an. Die umgebenden, den Blockrand bildenden Wohngebäude sind i.d.R. dreigeschossig. Die neue Wohnbebauung vermittelt demnach mit ihren zwei (Voll)geschossen zwischen der höheren Randbebauung und der überwiegend kleinteiligen, lockeren und eingeschossigen Bebauung im Blockinnenbereich und fügt sich so in die umgebende Bebauungsstruktur ein.

Als **(Voll)Geschoss** gelten entsprechend BbgBO in Kraft getreten am 01. Juli 2016 **§ 2 Abs. (4)** „alle oberirdischen Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die

*Geländeoberfläche hinausragt. Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung technischer Gebäudeausrüstungen dienen (Installationsgeschosse) sowie Hohlräume zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in denen **Aufenthaltsräume** nicht möglich sind, gelten nicht als Vollgeschosse.“*

Ergänzend hierzu definiert **§ 40 BbgBO** die Anforderungen an **Aufenthaltsräume** in Dachgeschossen in Abs. (1) im Neubau wie folgt: *„Aufenthaltsräume müssen eine für ihre Benutzung ausreichende Grundfläche und eine lichte Höhe von mindestens 2,40 m haben. Aufenthaltsräume im Dachraum müssen diese lichte Höhe über mindestens die Hälfte ihrer Grundfläche haben; Raumteile mit einer lichten Höhe unter 1,50 m bleiben dabei außer Betracht.“* Abs. (2) stellt überdies klar: *„Aufenthaltsräume müssen ausreichend mit Tageslicht beleuchtet und belüftet werden können“* ansonsten gelten sie nicht als Vollgeschosse i.o.g. Sinn.

3.4.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche

Bauweise

Per Planeinschrieb erfolgt die Festsetzung einer offenen Bauweise.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 2 S. 3 BauNVO)

Begründung:

Mit der Festsetzung offenen Bauweise können die Gebäude als Einzelhäuser mit seitlichem Grenzabstand auf den Grundstücken errichtet werden. Dies ist erforderlich um die nach Nutzungskonzept geplanten Einzelhäuser umsetzen zu können. Damit wird eine ortsbildverträgliche Bebauung ermöglicht. Die Errichtung von Doppel- und Reihenhäusern ist nicht vorgesehen.

Höhe baulicher Anlagen

Per Planeinschrieb wird die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen auf zwei Vollgeschosse beschränkt sowie zusätzlich durch eine Firsthöhe (FH) von 8,50 m bestimmt. Als Bezugspunkt für die Firsthöhe (FH) gilt der Schnittpunkt der Dachhaut.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 und Abs. 6 BauNVO)

Begründung:

Das Plangebiet befindet sich im Blockinnenbereich und schließt an einen überwiegend eingeschossig mit Lauben, Nebenanlagen und Garagen bebauten Blockinnenbereich der ehemali-

gen Eisenbahner Werkssiedlung an. Die umgebenden, den Blockrand bildenden Wohngebäude sind i.d.R. dreigeschossig. Die neue Wohnbebauung vermittelt demnach mit ihren zwei Vollgeschossen zwischen der höheren Randbebauung und der überwiegend kleinteiligen, lockeren und eingeschossigen Bebauung im Blockinnenbereich und fügt sich so in die umgebende Bebauungsstruktur ein.

Die Festsetzung der Firsthöhe auf 8,50 m ermöglicht eine zweigeschossige Bebauung unter Ausbildung eines Dachbodens mit Stehhöhe im mittleren Bereich ohne die angrenzende Bebauung im Blockinnenbereich einzuschränken. Die maximale Firsthöhe ist auf die geplante Straßenhöhe zu beziehen. Sie darf maximal 8,50 m über der geradlinig interpolierten geplanten Oberkante der das Gebäude erschließenden Verkehrsfläche, gemessen vor der Mitte des geplanten Gebäudes, liegen. Bei Grundstücken, bei denen die Grundstücksgrenze nicht oder nicht in voller Länge an die Straßenbegrenzungslinie angrenzt, ist der Höhenbezugspunkt die Oberkante der erschließenden Verkehrsfläche am nächstgelegenen Punkt, gemessen vor der Mitte des geplanten Gebäudes.

Textliche Festsetzung Nr. 2: Die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen gelten nicht für technische Aufbauten wie Schornsteine, Lüftungsanlagen und Solaranlagen. Die festgesetzte Firsthöhe kann ausnahmsweise um bis zu 1,0 m überschritten werden.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 und Abs. 6 BauNVO)

Begründung

Die festgesetzte Firsthöhe gilt nicht für technische Aufbauten wie Schornsteine, Lüftungsanlagen und Solaranlagen. Die Bauteile, für die eine Überschreitungsmöglichkeit als Ausnahmetatbestand festgesetzt wird, tragen sowohl zur Funktionsfähigkeit sowie zur Innutzugnahme der jeweiligen Gebäude bei. Weiterhin wird so der Aufbau von Solaranlagen und damit die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien ermöglicht. Um sicherzustellen, dass ihre Größe und Anordnung das äußere Erscheinungsbild der Gebäude nicht beeinträchtigen, wird als Voraussetzung festgelegt, dass Dachaufbauten eine Höhe von 1,0 m nicht überschreiten dürfen.

Überbaubare Grundstücksflächen

In der Planzeichnung werden zeichnerische Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche durch die Ausweisung von Baugrenzen getroffen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)

Begründung:

Die Ausweisung der zwei Baufenster strukturiert das Plangebiet und sichert die gewünschte städtebauliche Anordnung der Gebäude im Plangebiet, gleichzeitig wird mit der Festsetzung zusammenhängender Baufenster eine gewisse Flexibilität in der Stellung der Gebäude sowie in der Konzeption erreicht, um beispielsweise auch dazwischenliegende Garagen realisieren zu können. Damit wird eine geordnete städtebauliche Entwicklung ermöglicht und gleichzeitig ein städtebaulich Gestaltungsspielraum eröffnet.

Das Baufenster im WA 1 hält durchgängig einen Abstand von 3 Meter zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein, sowie zu den privaten Straßenverkehrsflächen. Das Baufenster des WA 2 hält den Abstand von 3 Metern zu drei Seiten ein, nach Süd-Osten wird ein Abstand von 10 Metern zur Grundstücksgrenze eingehalten. Somit kann sichergestellt werden, dass die notwendigen baulichen Abstände zur angrenzenden Bestandsbebauung eingehalten werden. Die erforderlichen Abstandsflächen im Hinblick auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden gesichert und die Beeinträchtigung der angrenzenden Bestandsnutzung reduziert und nachbarschützende Belange berücksichtigt.

Nebenanlagen und Stellplätze

Textliche Festsetzung Nr. 3: Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen i. S. d. § 12 i.V.m. § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

Begründung:

Diese Festsetzung erfolgt um die notwendigen Flächen für grundstücks- bzw. baugebietsbezogene Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO, wie beispielsweise Fahrradabstellplätze und Schuppen, sowie Flächen für Stellplätze, Garagen gemäß § 12 BauNVO im Bebauungsplan zu sichern. Im Rahmen der Stellplatzsatzung der Gemeinde sind notwendige Stellplätze nachzuweisen und müssen auf dem Baugrundstück hergestellt werden. Je nach baulicher Konzeption können diese z.T. auch außerhalb der Baufenster hergestellt werden. Die Grundflächen dieser Anlagen fließen in die Berechnung nach § 19 Abs. 4 BauGB ein, wonach die GRZ um bis zu 50 von 100 z.B. mit Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO oder Stellplätzen mit ihren Zufahrten überschritten werden darf.

3.4.1 Mindestgröße für Baugrundstücke

Textliche Festsetzung Nr. 4: *Im Allgemeinen Wohngebiet müssen die Wohnbaugrundstücke eine Mindestgröße von 500 m² aufweisen.*

(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Begründung:

Das Baugebiet in seiner Gesamtheit soll sich hinsichtlich seiner Dichte in die Umgebungsbebauung einfügen. Aus diesem Grund erfolgt die Festsetzung einer Mindestgröße für Wohnbaugrundstücke von 500 m² in Verbindung mit der Festsetzung einer GRZ von 0,25.

3.4.2 Verkehrsflächen

In der Planzeichnung werden Teilbereiche der Flurstücke 270, 277, 446 und 445 als private Verkehrsfläche festgesetzt.

Textliche Festsetzung Nr. 5: *Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen.*

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Begründung:

Die Festsetzung einer privaten Verkehrsfläche sichert die verkehrliche Erschließung des Plangebiets. Die erforderlichen Flächen dafür werden im Bebauungsplan gesichert, jedoch ist die Einteilung der Straßenverkehrsfläche (Straßenprofilierung) nicht Gegenstand der Festsetzungen. Bisher ist die Fläche nicht als private Verkehrsfläche gewidmet. Die Verkehrsfläche bietet eine Wendemöglichkeit für motorisierten Individualverkehr und Müllfahrzeuge auf dem Flurstück 277. Die Verkehrsfläche ist im hinteren Bereich mit 17,5 m x 6,8 m angemessen dimensioniert um den durch das Planvorhaben initiierten Verkehr zu bewältigen. Das zu erwartende Verkehrsaufkommen ist durch die geringe Zahl der Wohneinheiten als unbeträchtlich anzusehen. Das im Bereich der öffentlichen Flächen anfallende Regenwasser ist grundsätzlich über die Bodenoberfläche innerhalb des Gebietes zu versickern (z.B. Flächen-, und Muldenversickerung).

3.4.3 Mit Rechten zu belastende Flächen

Zeichnerisch werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (GFLR) festgesetzt.

Textliche Festsetzung Nr. 6: *Die Fläche mit der Bezeichnung GFLR ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Anlieger und mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger zu belasten.*

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Begründung:

Das im Westen des Plangebiets liegende Baufeld soll im Inneren wegemäßig über die festgesetzte private Verkehrsfläche erschlossen werden. Zur Erschließung des Plangebietes über die private Verkehrsfläche sowie zum Anschluss rückwärtiger Bebauung werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (GFLR) zugunsten der Anlieger wie auch zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger festgesetzt um die erforderliche wegemäßige sowie technische Erschließung aller Nutzungseinheiten sicherzustellen.

3.4.4 Grünordnerische Festsetzungen

Textliche Festsetzung Nr. 7: *Im Allgemeinen Wohngebiet sind Stellplätze, ihre Zufahrten sowie Wege und Terrassen nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen (z.B. Plattenbelag in Splitt, Großpflaster mit hohem Fugenanteil, wassergebundene Decke, Schotterrassen, Rasengittersteine). Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen, wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen, sind unzulässig.*

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. §19 Abs. 4 BauNVO)

Begründung:

Zum Schutz des Naturhaushaltes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB erfolgen textliche Festsetzungen zum wasser- und luftdurchlässigen Aufbau von Stellplätzen und Zufahrten, Wegen und Terrassen. Die Festsetzung erfolgt aus ökologischen Gründen und stellt eine wichtige Maßnahme dar, mit der erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert oder verringert werden können. Die Festsetzungen tragen dazu bei, dass Niederschlagswasser nachhaltig dem natürlichen Wasserhaushalt zugeführt wird und die natürliche Bodenfunktion und Artenvielfalt erhalten werden kann.

Textliche Festsetzung Nr. 8: Die nicht überbauten und nicht gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 der Baunutzungsverordnung versiegelten Grundstücksflächen sind zu begrünen oder gärtnerisch anzulegen. Das Anlegen von Schotter-, Splitt-, Kies- und Schieferflächen sowie das Abdichten des Untergrunds mit Folien etc. (sog. Schottergärten) ist unzulässig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 8 BbgBO und §14 BauNVO)

Begründung:

Zum Schutz des Naturhaushaltes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB erfolgen textliche Festsetzungen zur Begrünung von nicht überbauten und nicht gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 der Baunutzungsverordnung versiegelten Flächen (wie z.B. Schuppen, Garagen, Carports o.ä. voll versiegelte bzw. überdeckte Flächen). Die Festsetzung erfolgt aus ökologischen Gründen und stellt eine wichtige Maßnahme dar, mit der erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert oder verringert werden können. Die Festsetzungen tragen dazu bei, die Artenvielfalt auf den privaten Grundstücksfreiflächen zu erhöhen und die Versiegelung auf das Mindestmaß zu begrenzen. Auch die sich zunehmend verbreitenden „Schottergärten“ welche häufig in Verbindung mit wasserundurchlässigen Sperrschichten wie z. B. Abdichtbahnen einhergehen, sollen dadurch verhindert werden. So kann das Niederschlagswasser nachhaltig dem natürlichen Wasserhaushalt zugeführt und die natürliche Bodenfunktion und Artenvielfalt erhalten werden.

Textliche Festsetzung Nr. 9: Im Allgemeinem Wohngebiet ist je vollendete 500 m² Grundstücksfläche, jedoch pro Grundstück mindestens ein Laubbaum mit einem Mindest-Stammumfang von 10-12 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

Es ist eine Baumart der Pflanzliste zu verwenden. Alternativ dazu kann ein Hochstamm-Obstbaum starkwüchsiger Sorten (Süßkirsche, Apfel, Birne und Pflaume) gepflanzt werden.

Pflanzliste:

Acer campestre	Feld-Ahorn
Acer platanoides `Globosum´	Kugelahorn
Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn
Aesculus x carnea `Briotii´	Scharlach Rosskastanie
Betula pendula	Gemeine Birke
Carpinus betulus i.S.	Hainbuche
Crataegus x lavalleyi `Carrierei´	Apfeldorn
Fagus sylvatica	Rotbuche

Fraxinus excelsior	Gemeine Esche
Prunus padus	Traubenkirsche
Quercus coccinea `Fastigiata`	Säulenscharlacheiche
Quercus petraea	Trauben-Eiche
Quercus robur	Stiel-Eiche
Quercus robur `Fastigiata Koster`	Säuleneiche
Sorbus aucuparia	Vogelbeere
Sorbus intermedia	Schwedische Mehlbeere
Tilia cordata	Winter-Linde
Ulmus laevis	Flatter-Ulme
Ulmus minor	Feld-Ulme
Salix caprea	Sal-Weide
Malus sylvestris	Wildapfel
Malus i.S.	Zierapfel
Pyrus pyraeaster	Wildbirne
Prunus avium	Wildkirsche

Hinweis: Die Baum-Auswahl entspricht der Anlage zur Gehölzschutzverordnung Potsdam-Mittelmark – (Gehölz-SchVO PM) vom 29.09.2011 sowie der Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung Seddiner See vom 27.09.2022.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Begründung

Bäume filtern die gas- und staubförmigen Emissionen, tragen zur Verbesserung der lufthygienischen Situation bei und prägen das Landschaftsbild positiv. Mit ihrer beschattenden und durch die Blatttranspiration kühlenden Wirkung wirken sie positiv auf das Kleinklima und tragen zur Klimaverbesserung bei. Mit der empfohlenen Pflanzliste bzw. einer Obstbaumart alter starkwüchsiger Sorten werden heimische und standortgerechte Baumarten, die einen besonderen Wert für die Tierwelt besitzen, sich in den Naturraum einfügen und i.d.R. gut anwachsen und sich in die Nahrungsketten der örtlichen Ökosysteme einfügen, begünstigt. Den Grundstücksgrößen entsprechend können auch säulenförmige sowie kleinkronige Sorten verwendet werden.

3.4.5 Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen

Textliche Festsetzung Nr. 10: Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile schutzbedürftiger Aufenthaltsräume der Gebäude im Geltungsbereich des Bebauungsplans ein bewertetes Gesamt-Bauschalldämm-Maß ($R'_{w,ges}$) aufweisen, das nach folgender Gleichung gemäß DIN 4109-1:2018-01 zu ermitteln ist:

$$\begin{aligned} R'_{w,ges} &= L_a - K_{Raumart} \\ \text{mit } L_a &= \text{maßgeblicher Außenlärmpegel} \\ \text{mit } K_{Raumart} &= 30 \text{ dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen} \\ &= 35 \text{ dB für Büroräume und Ähnliches} \end{aligned}$$

Die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels L_a erfolgt hierbei entsprechend Abschnitt 4.4.5.3 gemäß DIN 4109-2:2018-01. Dabei sind die Lüftungstechnischen Anforderungen für die Aufenthaltsräume durch den Einsatz von schallgedämmten Lüftern in allen Bereichen mit nächtlichen Beurteilungspegeln $> 50 \text{ dB(A)}$ zu berücksichtigen.

Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Dabei sind im Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109-2:2018-01 geforderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten.

Die zugrunde zu legenden maßgeblichen Außenlärmpegel (L_a) sind aus den ermittelten Beurteilungspegeln der schalltechnischen Untersuchung abzuleiten, die Bestandteil der Satzungsunterlagen ist. Von den Werten kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die dem Schallgutachten zugrunde gelegten Ausgangsdaten nicht mehr zutreffend sind.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Begründung:

Verkehrslärm

Anforderungen des Schallimmissionsschutzes

Die Anforderungen an den Lärmschutz in der Bauleitplanung werden durch die DIN 18005- konkretisiert. Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen sollen dabei jeweils für sich mit den **Orientierungswerten (OW)** verglichen und nicht addiert werden. Die DIN 18005-1 legt für die Bauleitplanung folgende OW für WA-Gebiete fest, wobei der höhere Nachtwert für **Verkehrslärmimmissionen** gilt:

Orientierungswerte, DIN 18005-1		
tagsüber	06:00 - 22:00 Uhr	55 dB(A)
nachts	22:00 - 6:00 Uhr	40 / 45 dB(A)

Zur Bewertung der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet werden zusätzlich zu den o. g. OW die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV für allgemeine Wohn- und Mischgebiete (WA, MI) aufgezeigt. Die 16. BImSchV ist für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen maßgebend, ihre IGW können jedoch im Rahmen der Abwägung gesunder Wohnverhältnisse, hier zur Beurteilung im WA, herangezogen werden.

Immissionsgrenzwerte, 16. BImSchV (WA IGW)		
tagsüber	06:00 - 22:00 Uhr	59 dB(A)
nachts	22:00 - 6:00 Uhr	49 dB(A)

Die betriebsbedingten Lärmemissionen der Eisenbahn sind gemäß dem EBA-Umweltleitfaden je nach Quelle zu unterscheiden in Emissionen aus Fahrvorgängen (Schienenverkehrslärm) und Emissionen aufgrund anderer Vorgänge des Eisenbahnbetriebes (Anlagenlärm). Geräuschbelastungen, die auf Rangier- und Umschlagbahnhöfe zurückzuführen sind, sind dabei dem Schienenverkehrslärm zuzuordnen.

Angaben zur örtlichen Situation

In der Umgebung des Plangebiets liegen mehrere Gemeindestraßen (Schmiedestraße, Weg Am Wasserturm, Karl-Marx-Straße und Waldstraße) sowie die Kreisstraße K 6907 (Kunersdorfer Straße). Die nächstgelegenen überörtlichen Straßen sind die Autobahn A10 etwa 2 km nördlich des Plangebiets und die Bundesstraße B2 etwa 2 km südöstlich des Plangebiets.

Nordwestlich des Plangebiets verlaufen die Bahnstrecken 6118, 6119, 6122, 6123 und 6124. Der Rangierbahnhof Seddin erstreckt sich von Südwesten nach Nordosten über eine Strecke von etwa 3 km und weist an der nächstgelegenen Stelle eine Entfernung von etwa 120 m zum Plangebiet auf. Das Bahnbetriebswerk Seddin liegt etwa 500 m westlich des Plangebiets und weitere Betriebsgelände (z. B. Lok-Depot und Stellwerk) weisen Entfernungen von etwa 220 bzw. 800 m zum Plangebiet auf.

Den größten Einfluss auf den Gesamtbeurteilungspegel hat der Schienenverkehr inkl. Rangierbahnhof, aber auch die Schallemissionen aus dem Kfz-Verkehr auf der Autobahn tragen relevant zum Gesamtbeurteilungspegel bei.

Einschätzung aus schalltechnischer Sicht

Die Schallimmissionen aus dem Kfz- und Schienenverkehr sowie die Tätigkeiten auf dem Rangierbahnhof wirken sich auf die zu schützenden Nutzungen im Plangebiet aus.

Die Berechnungen aus der Schallimmissionsprognose haben ergeben, dass am Tag der OW der DIN 1800-1 für Verkehrslärmimmissionen in WA-Gebieten im Plangebiet unterschritten wird. Aus diesem Grund sind tagsüber im Plangebiet gesunde Wohnverhältnisse auch in den Außenwohnbereichen gewahrt.

Während der Nacht wird der OW für Verkehrslärmimmissionen in den WA-Gebieten um bis zu 5 dB überschritten. Aufgrund der Überschreitungen der OW nachts sind für zu schützende

Nutzungen Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Dabei stehen grundsätzlich aktive Maßnahmen (z. B. Lärmschutzwand oder –wall) und/oder passive Maßnahmen (z. B. Schalldämmungen der Außenbauteile, Grundrissorientierung) zur Verfügung.

Die Umsetzung von aktiven Schallschutzmaßnahmen im Plangebiet wurde aus schalltechnischer Sicht als nicht zielführend bewertet. Gründe sind zum einen die das Plangebiet umschließenden Verkehrswege sowie die große Entfernung zu den relevanten Verkehrswegen und zum anderen die begrenzten Platzverhältnisse im Plangebiet in Verbindung mit der relativ geringen Höhe der Überschreitung. Daher wird der Lärmkonflikt in Bezug auf den Verkehrslärm mittels passiver Schallschutzmaßnahmen gelöst.

Gemäß Rechtsprechung bieten die Immissionsgrenzwerte (IWG) der 16. BImSchV eine Orientierung bei der Abwägung gesunder Wohnverhältnisse. Der um 4 dB dem OW liegenden IGW der 16. BImSchV für WA-Gebiete wird nachts im Plangebiet um bis zu 1 dB überschritten. Durch passiven Schallschutzmaßnahmen (baulichen Schallschutz gegen Außenlärm z.B. mittels Schalldämmung der Außenbauteile wie Fenster) können die gesunden Wohnverhältnisse gewahrt werden.

Zum Schutz und zur Wahrung gesunder Wohnverhältnisse wird mittels **textlicher Festsetzung 10** auf Grundlage der DIN 4109, wonach der erforderliche bauliche Schallschutz gegen Außenlärm in zu schützenden Räumen dann gewährleistet ist, wenn die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen in Abhängigkeit der „maßgeblichen Außenlärmpegel“ eingehalten werden, bestimmt, dass zum Schutz vor Verkehrslärm bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile schutzbedürftiger Aufenthaltsräume der Gebäude im Geltungsbereich des Bebauungsplans ein bewertetes Gesamt-Bauschalldämm-Maß ($R'_{w,ges}$) aufweisen müssen. Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.

Des Weiteren wird der Hinweis aufgenommen, dass es durch verschiedene Vorgänge auf dem Rangierbahnhof sowohl am Tag als auch während der Nacht zu Geräuschspitzen oder einzelnen deutlich heraushörbaren Geräuschen kommen kann, so z. B. beim Auflaufen von Wagen, im Bereich der Gleisbremsen etc. Gewerbelärm (Anlagenlärm)

Anforderungen des Schallimmissionsschutzes

Die OW der DIN 18005-1 für Anlagenlärm sind identisch mit den Immissionsrichtwerten (IRW) der TA Lärm, welche für Gewerbelärmimmissionen gemäß Rechtsprechung auch im Rahmen der Bauleitplanung bindend sind. Sie gelten für die Summe aller einwirkenden Gewerbelärmimmissionen. Während der Nacht ist die lauteste Stunde maßgebend. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die IRW tagsüber um nicht mehr als 30 dB und nachts um nicht mehr als 20 dB überschreiten.

Die betriebsbedingten Lärmemissionen der Eisenbahn sind gemäß dem EBA-Umweltleitfaden je nach Quelle zu unterscheiden in Emissionen aus Fahrvorgängen (Schienenverkehrslärm siehe oben) und Emissionen aufgrund anderer Vorgänge des Eisenbahnbetriebes (hier Anlagenlärm). Bestandteil des hier betrachteten Anlagen- und Gewerbelärms und nach TA Lärm zu ermitteln und zu beurteilen sind demnach Geräuschbelastungen, die von Schienenfahrzeugen auf Betriebs- oder Werksgeländen ausgehen ebenso wie weitere Betriebsemissionen wie beispielsweise der Kfz-Verkehr auf Betriebsgeländen, Anlagentechnik etc..

Zur Berücksichtigung der betrieblichen Schallemissionen des Bahnbetriebswerks und Betriebsgeländes Seddin auf denjenigen Teilen des Betriebsgeländes der Bahn, die nicht dem Schienenverkehr, sondern dem Anlagenlärm zuzuordnen sind, werden Flächenschallquellen mit flächenbezogenen Schalleistungspegeln modelliert. Gemäß DIN 18005 entsprechen flächenbezogene Schalleistungspegel von tags/nachts 60/60 dB(A) dem Ansatz für Gewerbegebiete und flächenbezogene Schalleistungspegel von tags/nachts 65/65 dB(A) entsprechen dem Ansatz für Industriegebiete.

Folgende Ansätze werden in der Berechnung berücksichtigt:

Schalleistungspegel Bahnbetriebswerk und Betriebsgelände		
Teilfläche	L' ' w in dB(A) je m ²	L' ' w in dB(A) je m ²
Bahnbetriebswerk	65	65
Betriebsgelände Nord	60	60
Betriebsgelände Süd	60	60

Die mittlere Schallquellenhöhe wird jeweils mit 3,0 m über dem Boden angesetzt.

Im Bereich des Bahnbetriebswerks und auf dem Betriebsgelände kann es durch verschiedene Tätigkeiten zu kurzzeitigen Geräuschspitzen kommen. Aufgrund der Entfernungen zwischen den Anlagenteilen und dem Plangebiet sowie aufgrund der bestehenden Bebauung mit ihrer abschirmenden Wirkung zwischen den Bahnanlagen und dem Plangebiet sind mögliche Spitzenpegelereignisse am Tag als unkritisch einzuschätzen. Für die Nacht wird eine beispielhafte Punktschallquelle mit einem Spitzenpegel von 120 dB(A) im Bereich der Drehscheibe und in einer Höhe von 4 m über Gelände modelliert und berechnet.

Angaben zu den Betrieben und zur örtlichen Situation

Die Entfernung zwischen Plangebiet und dem Bahnbetriebswerk beträgt ca. 500 m, zwischen dem Plangebiet und dem „Betriebsgelände Süd“ ca. 220 m und zwischen dem Plangebiet und dem „Betriebsgelände Nord“ etwa 800 m. Das Gewerbegebiet „Am Wasserturm“ befindet sich etwa 400 m südwestlich des Plangebietes.

In der direkt an das Plangebiet angrenzenden Umgebung gibt es keine weiteren geräuschrelevanten gewerblichen Nutzungen und aufgrund der planungsrechtlichen Situation (WA-Gebiet) sind auch zukünftig planungsrechtlich nur das Wohnen und nicht störende Betriebe zulässig.

Einschätzung aus schalltechnischer Sicht

Die Schallemissionen aus dem Gewerbegebiet „Am Wasserturm“ und den betrieblichen Anlagen auf dem Bahngelände wirken sich auf die zu schützenden Nutzungen auf dem Plangebiet aus. Die schalltechnische Untersuchung hat jedoch gezeigt, dass sowohl tagsüber als auch nachts die OW der DIN 18005-1 für Gewerbebelärmimmissionen in den WA-Gebieten eingehalten werden. Demnach ergeben sich durch Gewerbe- und Anlagenlärmemissionen keine zusätzlichen Anforderungen an den Schallschutz.

3.4.6 Örtliche Bauvorschriften

Zeichnerisch wird die Dachform als Satteldach oder Walmdach festgesetzt.

Textliche Festsetzung Nr. 11: *Im allgemeinen Wohngebiet sind die Dächer von Gebäuden als Sattel- oder Walmdächer mit Dachneigungen von mindestens 30 Grad auszuführen.*

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 1 BbgBO)

Begründung:

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung „Eisenbahnersiedlung“ gem. §172 Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 BauGB (vom 22.9.1998 mit Ergänzung vom 26.10.2004) und bildet demnach eine besondere zusammenhängende städtebauliche Struktur, auf die neue Bebauung Rücksicht nehmen soll. Die Erhaltungssatzung sowie die Ergänzung zur Erhaltungssatzung machen zwar keine Vorgaben zur Dachform und Neigung der Dächer, jedoch sollen im Sinne einer möglichst schonenden Einfügung in die umgebende Siedlungsstruktur im Bebauungsplan Gestaltungsfestsetzungen getroffen werden. In der umgebenden Bebauung herrschen überwiegend Sattel- und Walmdächer vor. Die Dachneigung liegt entsprechend den Angaben in den Satzungsunterlagen in der Regel bei 53°. Beides, Dachform und Dachneigung entscheiden mit darüber, wie harmonisch sich ein Gebäude in das Ortsbild einfügt. Sie haben ortsbildprägende Funktion. Daher werden zu den festgesetzten maximalen Höhen der Bebauung weitere Vorgaben zur Ausbildung der Dachneigung mit $\geq 30^\circ$ und Dachform (Sattel oder Walmdach) gemacht, um die angestrebte Wirkung für das Ortsbild im Sinne des Einfügens in die Umgebung zu erreichen. Sowohl Satteldach als auch Walmdach sind die in der Umgebung vorherrschenden Dachformen und leiten sich direkt aus der Umgebung her. Das Einfügen der Neubebauung in das Gesamtensemble des Erhaltungsgebietes wird somit gewährleistet. Die Dachneigung von mindestens 30° ermöglicht eine Flexibilität in der Dachausbildung, nimmt aber dennoch Bezug zur Umgebung mit deutlich stärkerer Dachneigung.

Textliche Festsetzung Nr. 12: *Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Dacheindeckungen (z.B. Ziegel oder Dachsteine) nur in Rottönen zulässig.*

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 1 BbgBO)

Begründung:

Die umgebende Wohnbebauung im Erhaltungsgebiet weist überwiegend eine Dacheindeckung in den Farbtönen rot auf. Im Interesse eines harmonischen Einfügens des Planvorhabens in die Umgebungsbebauung werden im Bebauungsplan Gestaltungsfestsetzungen zur Dachfarbe getroffen. Im Sinne der Erreichung eines einheitlichen Ortsbildes und der Fortführung der charakteristischen Dachlandschaft, werden die in der Umgebung vorherrschenden

Dachfarben auch im geplanten Wohngebiet als zu verwenden vorgegeben. Somit wird gewährleistet, dass sich die Neubebauung in das Gesamtensemble des Erhaltungsgebietes einfügt. Ein einzelner Rotton wird dabei jedoch nicht vorgegeben.

3.4.7 Hinweise

zu gesetzlichen Artenschutzmaßnahmen

Vermeidungsmaßnahmen: *Bauzeitenregelung: Baufeldfreimachungen, Baustelleneinrichtungen, Gehölzbeseitigungen, sind außerhalb der Fortpflanzungszeit, sprich im Zeitraum 01. Oktober bis 28. Februar, durchzuführen.*

Vor den Baumfällungen / Baufeldfreimachungen sind Höhlenbäume unbedingt bzgl. evtl. Fledermausbesatz zu kontrollieren. Die Kontrolle der Baumhöhlen erfolgt mittels Leiter, Klettertechniken, Hubsteiger und direkte Höhlen-Einsichtnahme über Taschenlampe, Spiegel bzw. Endoskop. Bei Nicht-Nachweis kann die Fällung erfolgen, anderenfalls ist das Verlassen des Quartiers abzuwarten.

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen: *Bei Verlust von Fortpflanzungsstätten geschützter Vogelarten und Fledermäuse in Baumhöhlen sind in doppelter Anzahl Ersatzniststätten für Vögel und in einfacher Anzahl Ersatzniststätten für Fledermäuse in räumlicher Nähe zu schaffen.*

Das betrifft für diesen Bebauungsplan die Blaumeise und den Star, deren Reviere/Niststätten bei Wegfall mit maximal 10 Ersatzniststätten (6x Blaumeise, 4x Star) ausgeglichen werden.

Bei Verlust von ganzjährig geschützten Höhlenbäumen, die durch Höhlenbrüter bzw. Fledermäuse zusätzlichen wiederkehrend genutzt werden könnten, sind darüber hinaus Ersatzniststätten und Ersatzquartiere, einfach je verlustig gehenden Höhlenbaum zu schaffen. Das bedeutet für diesen Bebauungsplan, bei Wegfall von 3 Höhlenbäumen für Brutvögel, 3 zusätzliche Ersatznistkästen. Für Fledermäuse ergibt sich zudem ein Kompensationsbedarf von 3 potenziellen Fledermausquartieren/ unbesetzten Höhlen im Verhältnis 1:1 und damit 3 zusätzliche Ersatzquartiersnistkästen für Fledermäuse.

Alle anzubringenden Ersatzniststätten/-quartiere sind als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme durch ein anerkanntes Artenschutzbüro auszuführen, also rechtzeitig vor Baumfällung / vor Baubeginn und vor Beginn der nächsten Brutperiode. Als Termin ist der 01.03.2024 vorgesehen. Die Niststätten können in der gemeindeeigenen Grünanlage am Breitenbachplatz, innerhalb der baumbestanden Grünbereiche der Wohnanlagen an der Karl-Marx-Straße und Waldstraße sowie auf dem Friedhof in Neuseddin in unmittelbarer Nähe angebracht werden. Die Gemeinde stellt sicher, dass für den Fall, dass die durchgeführten Maßnahmen nicht den erforderlichen Erfolg haben, alternative Standorte gefunden werden, bis sich der geforderte Erfolg einstellt.

Die hier benannten Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen werden für eine höhere Verbindlichkeit zusätzlich in den zu schließenden Städtebaulichen Vertrag aufgenommen.

zum Baumschutz

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans ist die aktuelle Gehölzschutzsatzung in der Gemeinde Seddiner See vom 27.09.2016 (öffentlich bekannt gemacht am 26.10.2016) anzuwenden.

zur Versickerungspflicht auf Grundstücken

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt die ordnungsbehördliche Verordnung (Gemeindeordnung) vom 03.05.2022 mit Beschluss-Nr. 10/Mai/2022, welche am 25. Mai 2022 im Amtsblatt (Ausgabe 6/2022) öffentlich bekannt gemacht wurde. Gemäß § 4 Abs. 8 darf Niederschlagswasser aus Grundstücken und Dachentwässerungen nicht in den öffentlichen Verkehrsraum bzw. in die Straßenkanalisation abgeleitet werden, sondern ist auf eigenem Grundstück zu versickern.

zu Lärmemissionen

Durch verschiedene Vorgänge auf dem Rangierbahnhof kann es sowohl am Tag als auch während der Nacht zu Geräuschspitzen oder einzelnen heraushörbaren Geräuschen kommen, so z.B. beim Auflaufen von Wagen, im Bereich der Gleisbremsen etc.

zur Stellplatzsatzung

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans ist die aktuelle Satzung über die Herstellung notwendiger Stellplätze in der Gemeinde Seddiner See (Stellplatzsatzung) vom 23.08.2005 (öffentlich bekannt gemacht am 12.12.2005) anzuwenden.

zum Umgang mit Bodendenkmalen

Sofern bei Erdarbeiten Hinweise auf Bodendenkmale entdeckt werden, sind Funde der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum zu übergeben.

3.4.8 Flächenbilanz

Fläche	in m²	in %
Plangebiet	3.724	100
Allgemeines Wohngebiet	3.082	83
davon überbaubare Grundstücksfläche (Baufenster)	1.905	
davon zulässige Grundfläche (GRZ = 0,25)	771	
Davon max. versiegelungsfähige Fläche	1.156	37,5
Private Straßenverkehrsfläche	642	17
Geh, Fahrt und Leitungsrecht GFLR	64	

4. Auswirkungen der Planung

4.1 Auswirkungen auf die Umwelt

Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Boden

Das Plangebiet weist eine Größe von rund 0,4 ha auf, davon sind mit 378 m² derzeit 10% versiegelt oder verdichtet. Durch die Errichtung neuer Gebäude und Verkehrsflächen erfolgt eine Versiegelung auf Flächen, die derzeit noch unversiegelt sind (Böden allgemeiner Funktionsbedeutung).

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete ist bei einer GRZ von 0,25 und einer Flächengröße von 3.082 m² eine Versiegelung inkl. Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO in Höhe von (771 m² + 385 m² =) 1.156 m² zulässig. Zuzüglich der Versiegelung der 642 m² großen Verkehrsfläche auf 100 % resultiert aus den Festsetzungen eine maximale Versiegelung in Höhe von (1.156 m² + 642 m² =) 1.798 m². Davon ist die Vorbelastung in Höhe von 378 m² verdichteten und versiegelten Flächen in Abzug zu bringen. Die zusätzliche Überbauung und Versiegelung führt zum vollständigen Verlust der Bodenfunktionen in den versiegelten Bereichen mit negativen Auswirkungen auf das lokale Klima und den Wasserhaushalt. Durch Begrünung und Baumpflanzungen auf den nicht bebauten Flächen werden die Auswirkungen minimiert. Erheblich negative Veränderungen für den lokalen Landschaftswasserhaushalt können allerdings durch die Versickerung vor Ort ausgeschlossen werden.

Als Minderungsmaßnahme sind innerhalb der allgemeinen Wohngebiete die Befestigung von Stellplätzen und ihren Zufahrten sowie Wegen und Terrassen nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.

Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch potenzielle Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers sind bei einer sach- und ordnungsgemäßen Nutzung nicht zu erwarten.

Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Wasser

Durch die geplanten Baumaßnahmen sind keine erheblichen anlage-, bau- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser zu erwarten. Die Grundwasserneubildung im Plangebiet kann sich aufgrund der zusätzlichen Versiegelung von maximal 1.798 m² (ca. 48 % des Plangebiets) zwar in geringem Maße verringern. Da die anfallenden Niederschlagswasser der überbauten und versiegelten Flächen vor Ort versickert werden und ein Teil der versiegelten Flächen wasser- und luftdurchlässig gestaltet werden (z.B. Stellplätze), können erheblich negative Veränderungen für den lokalen Landschaftswasserhaushalt ausgeschlossen werden.

Aufgrund der Art der vorgesehenen Nutzung sowie dem großen Flurabstand (>17m) kommt es nicht zu Gefährdungen der Grundwasserqualität.

Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima / Luft

Im Rahmen der Verwirklichung des Bebauungsplans sind keine erheblichen Verschlechterungen bezüglich des Schutzguts Klima/Luft zu erwarten. Allerdings kommt es kleinräumig zu Baumfällungen und zur Entfernung von Vegetationsflächen sowie zu einer Neuversiegelung mit negativen Auswirkungen auf das Lokalklima. Die Auswirkungen beschränken sich auf das

Plangebiet, wo mit einer etwas eingeschränkten Verdunstung und eventuell einem minimalen Anstieg der Durchschnittstemperatur zu rechnen ist.

Emissionen entstehen während der Bauphase durch Baufahrzeuge und -maschinen, die zeitlich beschränkt sind und als nicht erheblich eingeschätzt werden. Baubedingten Staubemissionen, die bspw. bei starker Trockenheit auftreten können, kann bei Bedarf durch Bewässerungsmaßnahmen entgegengewirkt werden.

Emissionen des motorisierten Individual-Verkehrs, die sich aufgrund der Nutzung ergeben, sind aufgrund des insgesamt geringen neuen Verkehrsaufkommens lufthygienisch nicht relevant.

Eine Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels ist derzeit nicht erkennbar.

Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Die Einzelbäume an der westlichen Grenze sowie entlang der südöstlichen Grenze können voraussichtlich erhalten werden.

Allerdings gehen mit der Umsetzung des Bebauungsplanes 3.345 m² ruderale Staudenfluren verlustig. Voraussichtlich können auch 14 der 33 geschützten Einzelbäumen innerhalb der Straßenverkehrsfläche bzw. aufgrund der geringen Entfernung zu den geplanten Gebäuden nicht erhalten werden. Betroffen sind die Bäume mit den Nummern 2-9, 12-13, 15, 37-39 (vgl. Tabelle 3, S. 10, Landschaftsplanerischer Fachbeitrag) darunter 4 Bäume mit Stammumfängen > 120 cm und 2 Altbäume mit Stammumfängen > 180 cm.

Bei der Beseitigung geschützter Einzelbäume ist gem. der Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Seddiner See eine Ausnahme bei der Gemeinde zu beantragen und durch Ersatzpflanzungen gem. § 8 zu kompensieren. Gemäß den Maßgaben der Verordnung sind für den Verlust der 14 Einzelbäume insgesamt 30 Ersatzbäume erforderlich. Die konkrete Zahl der Verlustbäume ist im Rahmen eines Baumfällantrags zum (jeweiligen) Bauantrag zu ermitteln und auf Baugenehmigungsebene abschließend behördlicherseits zu bescheiden.

Mit der Festsetzung von Baumpflanzungen im Plangebiet können Verlustbäume teilweise im Plangebiet ausgeglichen werden.

Als Vermeidungsmaßnahme sind die verbleibenden Bäume sowohl im Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich ausreichend vor Beeinträchtigungen durch angrenzende Bautätigkeiten zu schützen.

Im Hinblick auf die artenschutzrechtliche Würdigung betroffener besonders und streng geschützter Arten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG fanden für das Plangebiet faunistische Untersuchungen zwischen März und September 2022 statt. Im Gelände wurden Fledermäuse, Brutvögel, Reptilien (insb. Zauneidechse), FFH-Holzkäfer (Eremit, Scharlachkäfer), FFH-Schmetterlinge (Nachtkerzenschwärmer, Großer Feuerfalter) untersucht. Alle übrigen europäisch geschützten Arten wurden im ASB während der so genannten Relevanzprüfung betrachtet. Für jene Arten konnte eine verbotstatbeständige Betroffenheit durch das Vorhaben ausgeschlossen werden (definitiv keine Vorkommen bzw. keine Lebensräume im Plangebiet).

Von den insgesamt 8 kartierten Brutvogelarten (4 direkt im Geltungsbereich und 4 diesen tangierend) werden nur die Reviere/Niststätten der Baumhöhlenbrüter Blaumeise (3 Reviere/Niststätten) und Star (2 Reviere/Niststätten) durch das Vorhaben betroffen (in Folge Baumfällungen / Gehölzbeseitigungen). Hier werden die benannten Artenschutzmaßnahmen erforderlich (Anbringung Ersatzniststätten). Für alle anderen Brutvogelarten und deren Reviere treten bei Realisierung des Bebauungsplans keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG auf.

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der festgestellten Fledermausarten durch das Vorhaben kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Jedoch sind 3 der im Plangebiet ermittelten Höhlenbäume potenziell von Fledermäusen als Quartier nutzbar (kein Nachweis, aber überaus geeignet), weshalb hier, bei unabdingbaren Baumfällungen / Gehölzbeseitigungen ebenda Artenschutzmaßnahmen zu ergreifen sind.

Die konkreten Untersuchungsergebnisse und Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verboten werden im Artenschutzbeitrag (ASB) benannt (s. AVES ET AL. 2022) und finden sich in den Hinweisen zum Artenschutz. Mit Ausnahme des oben aufgezeigten Altbaumverlustes und des damit ebenfalls einhergehenden Verlustes an Höhlenbäumen und Brutstätten werden die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere und biologische Vielfalt als nicht erheblich beurteilt. Die aufgezeigten Beeinträchtigungen können durch die aufgezeigten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden. Sie werden gemäß den Hinweisen im Rahmen des zu schließenden Städtebaulichen Vertrages geregelt.

Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung

Das typische Ortsbild mit der straßenseitigen Bebauungsstruktur und den innenliegenden Freiflächen, die überwiegend als Kleingärten genutzt werden, wird sich durch die Bebauung deutlich verändern. Erstmalig wird sich eine relativ dichte Bebauungsstruktur in den rückliegenden Grünraum erstrecken, die durch eine eigene Sackstraße erschlossen wird. Durch den voraussichtlichen Erhalt von mehr als der Hälfte des Baumbestandes, darunter zahlreiche Altbäume, bleibt dem Gebiet weiterhin ein grüner Charakter erhalten.

Da die vom Breitenbachplatz und der Karl-Marx-Straße umschlossene Fläche von öffentlichen Flächen aus kaum einsehbar ist, werden die Auswirkungen als nicht erheblich beurteilt.

Vom Vorhaben sind keine öffentlichen Naherholungsflächen betroffen. Angrenzende Kleingärten bleiben unberührt.

Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Kultur- und sonstige Sachgüter sind von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht betroffen.

Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen

Es ist – mit Ausnahme der Überschreitung der nächtlichen OW zum Verkehrslärm – mit keinen erheblichen Auswirkungen aufgrund der vorgesehenen Wohnnutzung für die Gesundheit und

das Wohlbefinden des Menschen zu rechnen. Die Schallimmissionsprognose wurde im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange durch den Fachdienst Gesundheit des Landkreises Potsdam – Mittelmark geprüft und die dort festgelegten und in der textlichen Festsetzung Nr. 10 aufgeführten Maßnahmen als ausreichend bestätigt. Damit können die angezeigten Beeinträchtigungen durch die festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen behoben werden.

Zusammenfassung und Wechselwirkungen

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans sind für die Schutzgüter – mit Ausnahme des Verlustes an Altbäumen – keine erheblichen Beeinträchtigungen verbunden. Einer verminderten Grundwasserneubildung durch die Versiegelung wird durch Versickerung der Niederschlagswasser vor Ort entgegengewirkt. Damit verbleiben keine negativen Wirkungen für den lokalen Landschaftswasserhaushalt. Die angezeigten Beeinträchtigungen durch Lärmimmissionen können durch die festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen behoben werden. Auch Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, wodurch die Auswirkungen gegenseitig verstärkt werden, sind nicht zu erkennen.

4.2 Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten

Durch den Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau mehrerer Wohngebäude in gut erschlossener Lage geschaffen. Damit wird der hohen Nachfrage nach Wohnraum Rechnung getragen. Insgesamt wirkt sich der Bebauungsplan deshalb positiv auf die angrenzende Wohnbebauung aus. Mit den beabsichtigten Festsetzungen soll das brachgefallene Grundstück in verkehrsgünstiger Lage nachgenutzt werden und trägt der Vorgabe „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ in besonderer Weise Rechnung.

Auswirkungen auf Arbeitsstätten sind durch die Aufstellung des Bebauungsplans nicht zu erwarten.

4.3 Auswirkungen auf den Verkehr

Es kommt durch das Planvorhaben zu keiner signifikanten Erhöhung des Kfz- oder Radverkehrs, daher sind auch keine negativen Auswirkungen auf den Verkehrsfluss zu erwarten.

Die ordnungsgemäße öffentliche Erschließung aller Anrainer wird durch die Widmung einer privaten Straßenverkehrsfläche, sowie eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes gesichert.

4.4 Finanzielle Auswirkungen

Die Planungskosten für das Verfahren trägt der Vorhabenträger. Dies schließt Kosten für erforderliche Fachgutachten und Maßnahmen zur Verwirklichung der Planung ein. Hierfür wurde ein Städtebaulicher Vertrag unterzeichnet (Beschluss Nr.: 12/September/2021).

Die Kostenbeteiligung des Vorhabenträgers für erforderliche Erschließungsmaßnahmen wird in einem dem Bebauungsplan begleitenden Städtebaulichen Vertrag geregelt und muss vor Satzungsbeschluss unterschrieben sein.

5. Verfahren

5.1 Anwendung des § 13a BauGB – Bebauungsplan der Innenentwicklung

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt, da die in § 13a genannten Kriterien erfüllt sind. Das geplante Bauvorhaben ist als eine Maßnahme der Innenentwicklung einzustufen, die Größe des Plangebiets liegt mit ca. 0,37 ha weit unter dem Schwellenwert von 2 ha für Bebauungspläne der Innenentwicklung. Kumulierende Planungen sind nicht bekannt. UVP-pflichtige Vorhaben werden durch den Plan nicht begründet, darüber hinaus bestehen keine Beeinträchtigungen der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b) BauGB genannten Schutzgüter. Zudem entspricht auch der Bedarf der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum gem. § 13a Abs. 2 Satz 3 BauGB dem Vorhaben.

5.2 Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 03. Mai 2022 mit Beschluss-Nr.: 08/Mai/2022 die Aufstellung des Bebauungsplans „Wohnbebauung Alte Schule“ beschlossen. Gleichzeitig wurde die Aufstellung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB ohne Durchführung einer formellen Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und ohne eigenständigen Umweltbericht sowie ohne frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und ohne frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB beschlossen.

Die ortsübliche Bekanntmachung dieser Beschlüsse der Gemeindevertretung Seddiner See erfolgte im Amtsblatt Nr. 6/2022 vom 25.05.2022.

In der öffentlichen Sitzung am 29. November 2022 mit Beschluss-Nr.: 48/Nov/2022 wurde die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes „Wohnbebauung Alte Schule“, bestehend aus zeichnerischem Teil, den planungsrechtlichen Festsetzungen und der Begründung in der Fassung vom 16.11.2022 sowie die parallele Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. Gleichzeitig erfolgte in der gleichen Sitzung mit Beschluss-Nr.: 48/Nov/2022 zudem die Abstimmung über die Beschlussvorlage 46/2022 zur Benennung der neuen Stichstraße mit „Zur Alten Schule“. Die Abstimmung war einstimmig positiv, weshalb der Straßenname nachträglich in die Planunterlagen sowie die Begründung mit Stand vom 12.12.2022 aufgenommen wurde.

5.3 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Der Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan „Wohnbebauung Alte Schule“ erfolgte am 29.11.2022 mit Beschluss-Nr.: 48/Nov/2022 in der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See. Der Beschluss sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB wurden im Amtsblatt Nr. 13/2022 der Gemeinde Seddiner See am 21.12.2022 öffentlich bekannt gemacht. Zusätzlich wurden die Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde sowie auf der Website des Planungsportals Brandenburg veröffentlicht.

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden die Unterlagen mit ergänztem Stand vom 12.12.2022 für die Dauer eines Monats vom 16.01.2023 bis einschließlich 17.02.2023 öffentlich ausgelegt.

Es sind keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen.

5.4 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Der Beschluss zur Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB für den Bebauungsplan „Wohnbebauung Alte Schule“ erfolgte am 29.11.2022 mit Beschluss-Nr.: 48/Nov/2022 in der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See. Die Beteiligung fand parallel zur öffentlichen Auslegung statt.

Mit Schreiben vom 12.01.2023 und 16.01.2023 sind insgesamt 27 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden angeschrieben und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme gebeten worden. Der Beteiligungszeitraum umfasste die Dauer eines Monats vom 16.01.2023 bis einschließlich 17.02.2023. Die Unterlagen zur Beteiligung tragen den ergänzten Stand vom 12.12.2022.

Innerhalb der Beteiligungsfrist sind insgesamt 14 Stellungnahmen eingegangen. Im Rahmen der Beteiligung gingen Stellungnahmen zu textlichen Festsetzungen und ergänzende Hinweise für die Planzeichnung und Begründung ein. Weiterhin wurden richtigstellende oder ergänzende redaktionelle Hinweise zu Inhalten der Begründung und des Umweltberichts sowie Hinweise zur Ausführung und Objektplanung wie auch auf allgemeine Richtlinien des Umwelt-, Immissions- sowie Artenschutzes gegeben. Im Folgenden werden diese zusammengefasst:

Ziele der Raumordnung

Die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg bestätigt, dass die vorliegende Planung aus raumordnerischer Sicht dem Ziel 5.2 Abs. 1 (Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete) entspricht.

Auf die Planung bezogene Ziele der Raumordnung des LEP HR sind:

- Z 5.5 – Eigenentwicklung für den örtlichen Bedarf
- Z 5.7 – Weitere Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung

Da die Gemeinde Seddiner See nicht zu den Schwerpunkten der Wohnsiedlungsentwicklung (Ziel 5.6 LEP HR) gehört, ist die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen nur im Rahmen der Eigenentwicklung (Z 5.5) bis zu 4,6 ha in Seddiner See gesamt zzgl. 5,9 ha Wachstumsreserve im Ortsteil Neuseddin als Grundfunktionaler Schwerpunkt gemäß Ziel 5.7 LEP HR möglich. Da die vorliegende Planung aus raumordnerischer Sicht als Innenentwicklung zu werten ist, ist derzeit kein Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) zu erkennen.

Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass nunmehr der Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 vom 18.11.2021 als raumkonkreter Entwurf vorliegt. Der Regionalplan-Entwurf sieht für den Geltungsbereich eine Festlegung als „Vorbehaltsgebiet Siedlung“ vor.

Stellungnahme dazu

Die Festsetzungen des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) stehen den Inhalten des Bebauungsplans nicht entgegen und entsprechen den Zielen der Raumordnung. Der Zusatz, dass die Gemeinde Seddiner See als Grundfunktionaler Schwerpunkt über eine Wachstumsreserve gemäß Ziel 5.7 LEP HR in Höhe von 5,9 ha verfügt, wurde unter dem Punkt „1.4.2“ der Begründung redaktionell ergänzt.

Eine weitere Ergänzung, dass der Regionalplan-Entwurf Havelland-Fläming 3.0 mit Stand vom 18.11.2021 vorliegt und eine Festlegung als „Vorbehaltsgebiet Siedlung“ vorsieht, erfolgte unter dem Punkt „1.4.3 Regionalplan“ in der Begründung. Es besteht eine Übereinstimmung der o.g. Planung mit den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen.

Belange der Raumordnung

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming gibt formale Hinweise zum Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 mit dem Stand vom 18.11.2021. Das Plangebiet überschneidet sich mit einem im Regionalplanentwurf festgelegtem „Vorbehaltsgebiet Siedlung“. Die Inhalte des Bebauungsplans stimmen mit den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen überein.

Stellungnahme dazu

Der Stand und die Aussagen des Regionalplan-Entwurfs Havelland-Fläming 3.0 wurden unter Punkt „1.4.3 Regionalplan“ aktualisiert und die Begründung entsprechend fortgeschrieben. Die Inhalte des Bebauungsplans und die damit verbundene Weiterentwicklung von Wohnsiedlungsflächen entsprechen den Zielen des Regionalplans sowie dem Sachlichen Teilregionalplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“, daher ist keine Anpassung der Planung erforderlich.

Abfallentsorgung

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) teilt mit, dass der Planung keine abfallrechtlichen Belange entgegenstehen. Es werden weiterergehende Hinweise zum anfallenden Bodenaushub sowie der Abfalltrennung gegeben. Bei Konkretisierung der geplanten Baumaßnahmen ist die Untere Abfallwirtschaftsbehörde erneut zu beteiligen. Es sind außerdem die Hinweise des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (hier: APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark) zu beachten.

Stellungnahme dazu

Die Hinweise werden im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens berücksichtigt und wurden an den Vorhabenträger weitergeleitet. Die Stellungnahme und Hinweise des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (APM) sind eingeholt und berücksichtigt worden.

Das Entsorgungsunternehmen APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark stellt fest, dass die Fahrbahnbreite von 5,5 m bis 5,9 m für die Befahrung von Entsorgungsfahrzeugen ausreicht, wobei zu beachten ist, dass dabei nur einseitig geparkt werden darf. Es wird der Hinweis gegeben, dass für die Befahrung der Privatstraße der Nachweis einer eingetragenen Grunddienstbarkeit unabdingbar ist. Weiterhin wird der Einwand vorgebracht, dass der Wendehammer nicht der RAST 06 entspräche. Aus diesem Grund wäre das Wenden der Entsorgungsfahrzeuge nicht möglich. Es wurde um weitere Detailplanungen gebeten, um verbindliche Aussagen treffen zu können. Die APW behält sich vor, eine endgültige Entscheidung bzw. Zustimmung zur Entsorgung erst nach einem offiziellen Befahrungstermin zu treffen.

Stellungnahme dazu

Das Plangebiet befindet sich in einer umfassenden Parkverbotszone, die ebenfalls den Bereich der privaten Verkehrsfläche einschließt. Das Parken ist demnach ausschließlich auf den Grundstücken erlaubt. Jedes Grundstück enthält daher notwendige Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze oder Garagen. Durch die textliche Festsetzung Nr. 3 sind Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Es erfolgen entsprechende verkehrsordnende Regelungen durch die Gemeinde auf Grundlage der Straßenverkehrsordnung nach Fertigstellung der Privatstraße, um die Befahrbarkeit für Entsorgungsfahrzeuge und andere Träger öffentlicher Belange sicherzustellen. Es erfolgte eine Klarstellung zum beabsichtigten Parkverbot und zur Stellplatzregelung in Kapitel 3.2 der Begründung.

Zudem wurde die Verkehrsfläche dahingehend geprüft, ob der Wendehammer für dreiachsige Entsorgungsfahrzeuge nach RAST 06 ausreichend ist. Mit Schreiben 15.02.2023 wurde eine aktualisierte Planzeichnung an die APM zur Prüfung und Stellungnahme übermittelt. Die allgemeinen Hinweise, welche das nachgeordnete Baugenehmigungsverfahren betreffen, wurden dem Vorhabenträger weitergegeben.

Nach Zusendung des Schreibens und der Planzeichnung vom 15.02.2023 hat die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark mit Schreiben vom 16.2.2023 mitgeteilt, dass von der Fahrbahnbreite sowie der Wendehammerausführung her keine Bedenken einer zukünftigen Befahrung ausgehen. Jedoch erfolgt der Hinweis, dass aufgrund der Überhänge an den Fahrzeugen eine Freihaltezone von einem Meter um den Wendehammer benötigt wird. Der Vorbehalt einer Zustimmung zur Entsorgung erst nach einem offiziellen Befahrungstermin und dem Nachweis der Grunddienstbarkeit bleibt bestehen.

Stellungnahme dazu

Dem Hinweis der APM wird gefolgt. Die private Straßenverkehrsfläche wurde im Bereich des Wendehammers und seiner Auslaufzone geringfügig erweitert, um die Freihaltezone mit 1 m Breite zu integrieren. Damit wird verhindert, dass diese durch Bauwerke, Medien, Zäune oder hohe Bepflanzungen verstellt wird und sichergestellt, dass die Entsorgungsfahrzeuge mit ihren Überhängen konfliktfrei wenden können. Da die Einteilung der Straßenverkehrsfläche nicht Gegenstand der Festsetzungen ist, wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens die Einhaltung der Freihaltezone geprüft und gesichert.

Wasserversorgung

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“ (WAZ Nieplitz) bestätigt, dass der Planung unter Berücksichtigung von Hinweisen zugestimmt wird. Die Versorgung mit Trinkwasser sowie Entsorgung von Schmutzwasser kann über die im Breitenbachplatz/Karl-Marx-Straße vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen sichergestellt werden. Zur Herstellung des Anschlusses ist ein Erschließungsvertrag zwischen dem WAZ Nieplitz und dem Erschließungsträger erforderlich. Es müssen Festlegungen erfolgen, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen die Ver- und Entsorgungsanlagen im privaten Straßenraum von dem WAZ Nieplitz übernommen und betrieben werden.

Stellungnahme dazu

Das Plangebiet soll an den vorbereiteten Trinkwasseranschluss am Breitenbachplatz angeschlossen werden. Es ist vorgesehen, die Abwässer direkt in den Übergabeschacht am Breitenbachplatz einzuleiten. Die textliche Festsetzung Nr. 6 legt für das nicht an der privaten Straßenverkehrsfläche liegende Grundstück fest, dass die mit der Bezeichnung GFLR bezeichnete Fläche mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht u.a. zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger zu belasten ist. Die übrigen einzutragenden Baulasten im Bereich der privaten Straßenverkehrsfläche sowie zu schließenden Verträge mit Versorgungs-, Entsorgungs- und Leitungsträgern werden im Rahmen des Städtebaulichen Vertrages geregelt. Somit ist die wegemäßige sowie technische Erschließung aller Nutzungseinheiten sichergestellt. Die Eintragung der Grunddienstbarkeiten liegt in der Verantwortung der Grundstückseigentümer, der Hinweis wurde weitergeleitet.

Niederschlagsverbringung

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“ (WAZ Nieplitz) gibt den Hinweis, dass eine Ableitung von Regenwasser über den Schutzwasserkanal grundsätzlich nicht gestattet ist. Die Untere Wasserbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) teilt mit, dass geplante Festsetzungen zur Versickerungspflicht gemäß dem gemeinsamen Rundschreiben des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft und des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz vom 11. Oktober 2011 (ABl./11, [Nr. 46], S. 2035) zur „Berücksichtigung dezentraler Lösungen zur Niederschlagsentwässerung bei der Bebauungsplanung“ erfolgen müssen. Für die Festlegung der Versickerungspflicht ist die Versickerungsfähigkeit des betroffenen Grundstücks im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nachzuweisen. Der Planung des Bebauungsplans wird zugestimmt.

Stellungnahme dazu

Unter dem Punkt „3.2 Städtebauliches Konzept“ werden Hinweise zum Regenwassermanagement aufgezeigt. Regenwasser ist auf den eigenen Grundstücken zu versickern. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt zudem die ordnungsbehördliche Verordnung (Gemeindeordnung) vom 03.05.2022 mit Beschluss-Nr. 10/Mai/2022 (öffentlich bekannt gemacht am 25.05.2022 im Amtsblatt Nr. 6/2022). Gemäß § 4 Abs. 8 darf Niederschlagswasser aus Grundstücken und Dachentwässerungen nicht in den

öffentlichen Verkehrsraum bzw. in die Straßenkanalisation abgeleitet werden, sondern ist auf eigenem Grundstück zu versickern. Der Anregung der WAZ Nieplitz und der Unteren Wasserbehörde den Hinweis auf die Versickerungspflicht in die Planzeichnung und Begründung aufzunehmen, wird gefolgt. Es obliegt jedoch dem Bauherrn die jeweils geeignete Lösung zu planen und im Baugenehmigungsverfahren die konkrete Leistungsfähigkeit nachzuweisen.

Im Landschaftsplanerischen Fachbeitrag ist unter Kapitel „2.1 Naturraum, Geologie und Schutzgut Boden“ die Bodenbeschaffenheit dargestellt. Gemäß dem Erlass von 2011 "Berücksichtigung dezentraler Lösungen zur Niederschlagsentwässerung bei der Bebauungsplanung" sind unter 4 z. B. benannt: „Besonders geeignet für die ortsnahe Versickerung von Niederschlagswasser sind Standorte ohne vorherrschenden beziehungsweise mit niedrigem Grund- und Stauwassereinfluss.“ Dies ist hier gegeben. Nur bei Mischformen mit erhöhtem Grund- oder Stauwassereinfluss sind ergänzend örtliche Kenntnisse und Daten (zum Beispiel Baugrundgutachten, hydrologische Messreihen) einzubeziehen. Nach den im Geoportal des Landes Brandenburg eingestellten Geologischen Karten herrschen im Gebiet fein- und mittelkörnige, z. T. schwach grobkörnige Sande vor. Die Wasserdurchlässigkeit ist extrem hoch ($> 300 \text{ cm/d}$) (in 1 m und 2 m) und die nutzbare Feldkapazität sehr gering. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens zur Verbringung von Niederschlagswasser ist demnach mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gegeben. Es besteht demnach derzeit kein Anlass für vertiefende Gutachten. Die Versickerungsfähigkeit ist jedoch im Bauantragsverfahren im Zusammenhang mit dem Konzept zur Verbringung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück nachzuweisen.

Bodenschutz

Die Untere Bodenschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) weist bezüglich des Umfangs und Detaillierungsgrads der Umweltprüfung auf die gesetzlich einzuhaltenden Pflichten hin. Es wird bemängelt, dass die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden in der Begründung unzureichend dargestellt seien. Da die Bodenversiegelung neben dem Abbau von Böden/Substraten einen massiven menschlichen Eingriff in das Ökosystem Boden darstellt, wären die Auswirkungen der Neuversiegelung sowie der Verlust der geschützten und natürlichen Bodenfunktion näher zu beschreiben.

Zudem wird das Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB hervorgehoben. Mit der geplanten Neuversiegelung im Entwurf von 1.811 m^2 gehen die natürlichen Bodenfunktionen u.a. als Wasserspeicher, Kohlenstoffspeicher, des Temperaturengleich und für die Grundwasserneubildung verloren. Vor diesem Hintergrund wird die Notwendigkeit, Terrassen bis 15 m^2 voll zu versiegeln, in Frage gestellt. Eine „adäquate“ Terrassennutzung mit Gartenmöbeln ist bei einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau möglich. Grundsätzlich stehen der Planung keine Einwände entgegen.

Stellungnahme dazu

Der Bebauungsplan „Wohnbebauung Alte Schule“ wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer formellen Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und ohne eigenständigen Umweltbericht aufgestellt. Im Oktober 2022 hat das Büro „Hemeier – Landschaftsplanung und Ökologische Gutachten“ einen Landschaftsplanerischen Fachbeitrag zum Bebauungsplan erarbeitet, der im Rahmen der Beteiligung mit verschickt wurde. In diesem wurden die Schutzgüter sowie die durch die Planung erwarteten Umweltauswirkungen beschrieben. Somit wird der gesetzlich geforderte Rahmen eingehalten. Um die Auswirkungen noch deutlicher darzustellen, wird ein entsprechender Absatz unter Kapitel „3.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden“ im Landschaftsplanerischen Fachbeitrag und in der Begründung in Kapitel „4.1 Auswirkungen auf die Umwelt“ ergänzt.

Zudem ist die Fläche bereits baulich und durch intensive Nutzung vorbelastet. Die natürlichen Bodenfunktionen sind bereits eingeschränkt. Mit der Nachverdichtung an dieser Stelle wird dazu beigetragen, eine Neuversiegelung bislang nicht bauliche vorgeprägter Flächen und Böden an anderer Stelle der Gemeinde zu vermeiden. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB wird somit entsprochen.

Mit den textlichen Festsetzung Nr. 7 und Nr. 8 werden zudem grünordnerische Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen auf das Schutzgut Boden getroffen (Festsetzungen zu wasser- und luftdurchlässigem Aufbau von Stellplätzen, Zufahrten, Wegen und Terrassen, Verhinderung von Schottergärten durch Vorgaben zur Begrünung und gärtnerischen Anlage von nicht überbaubaren Grundstücksflächen). Durch die Festsetzungen können erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert oder verringert und ein Beitrag zur nachhaltigen Nutzung von Niederschlagswasser sowie den Erhalt der natürlichen Bodenfunktion und Artenvielfalt geleistet werden.

Dem Hinweis die Ausnahme für Terrassen bis 15 m² von den o.g. Festsetzungen der textliche Festsetzung Nr. 7 einer kritischen Prüfung zu unterziehen wird gefolgt. Die Prüfung hat ergeben, dass die Festsetzung Nr. 7 dahingehend geändert wird, dass die Ausnahmeregelung für Terrassen bis zu einer Fläche von 15 m² entfällt. Somit sind Zufahrten, Wege und Terrassen aller Art im Allgemeinen Wohngebiet mit wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen sind unzulässig. Damit wird der verminderten Grundwasserneubildung durch die Versiegelung im Plangebiet weiter entgegengewirkt und die negativen Wirkungen für den lokalen Landschaftswasserhaushalt weiter verringert. Die Neuversiegelung, über die entsprechend GRZ zulässigen zu versiegelnden Grundfläche hinaus, kann so weiter reduziert werden.

Artenschutz

Die Untere Naturschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) formuliert Hinweise und Anregungen zum besonderen Artenschutz. Es wird empfohlen sicherzustellen, dass durch die Beseitigung von Gehölz oder der Durchführung sonstiger bauvorbereitender Maßnahmen keine artenschutzrechtlichen Verbote gemäß § 44 BNatSchG verletzt werden. Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sollten im Bebauungsplan festgesetzt oder mittels Städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger vereinbart werden. Darüber hinaus sollte die Vermeidung- und Ausgleichsmaßnahmen in einem artenschutzrechtlichen Konzept für die Überwachung gemäß § 4c BauGB übertragen werden. Es ergeht der Hinweis, dass vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sogenannte CEF-Maßnahmen gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG mit Beginn des (Zugriffs-)Vorhabens bereits wirksam sein müssen. Die Maßnahmen sind durch (eine) fachlich geeignete Person(en) durchführen oder begleiten zu lassen. Die Gemeinde hat die Untere Naturschutzbehörde über die Durchführung von einzelnen Maßnahmen zu unterrichten. Für den Fall, dass konzeptionelle Maßnahmen nicht den erforderlichen Erfolg haben, weil beispielsweise die Ersatzniststätten nicht angenommen werden, sind sie umzuhängen oder alternative Kompensationsmaßnahmen vorzusehen und bis zum Einstellen des Erfolges durchzuführen. Darüber hinaus erfolgt die Anregung, zum Schutz nachtaktiver Insekten und Vögeln, die Beleuchtung der Verkehrsflächen nach Maßgabe der Licht-Leitlinie vom 16. April 2014 zu planen.

Stellungnahme dazu

Im Rahmen des Bauleitplanverfahren wurde im Oktober 2022 von dem Büro „AVES ET AL.“ ein Artenschutzbeitrag erarbeitet. In dem Punkt „2.4.4. Gesetzlich geschützte Tier- und Pflanzenarten“ sowie „4.1 Auswirkungen auf die Umwelt“ werden Aussagen zu Artenschutzmaßnahmen getroffen. Die konkreten Untersuchungsergebnisse und Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verboten werden im Artenschutzbeitrag benannt und finden sich in den Hinweisen zum Artenschutz. Dem Hinweis zur Aufnahme der formulierten Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen in den Städtebaulichen Vertrag wird gefolgt. Damit kann sichergestellt werden, dass nicht infolge von Handlungen aufgrund des B-Plans artenschutzrechtliche Verbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG [Zugriffsverbote] verletzt werden.

Des Weiteren ist die Gemeinde für die Überwachung der fachgerechten Ausführung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen zuständig und wird diese daher selbst überwachen. Die in den Hinweisen aufgeführten Ersatzniststätten werden durch ein anerkanntes Artenschutzbüro am kommunalen Baumbestand angebracht. Als Termin ist der 01.03.2024 vorgesehen und an den Vorhabenträger kommuniziert worden. Die Gemeinde stellt sicher, dass für den Fall, dass die durchgeführten Maßnahmen nicht den erforderlichen Erfolg haben, alternative Standorte gefunden werden, bis sich der geforderte Erfolg einstellt. Die Gemeinde wird die Untere Naturschutzbehörde über die Durchführung von einzelnen Maßnahmen unterrichten.

Die Anregung sich an den Maßgaben der Licht-Leitlinie vom 16. April 2014 zu orientieren, ist nicht im Bebauungsplan festsetzbar. Der Gesetzgeber hat bisher keine Grenz-

oder Orientierungswerte für potenzielle Lichtemissionen im Rahmen der Bauleitplanung erlassen. Der Verzicht auf eine Festsetzung im Bebauungsplan bedeutet jedoch nicht, dass die Belange des Tierschutzes zurückgestellt werden. Auch ohne gesonderte Festsetzung im Bebauungsplan besteht nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ein Tötungs- und Verletzungsverbot für besonders geschützte Tierarten. Bei „signifikant erhöhtem Tötungs- und Verletzungsrisiko“ sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz auch ohne Festsetzung im Bebauungsplan Vermeidungsmaßnahmen geboten und werden durch die Gemeinde sichergestellt werden.

Immissionsschutz

Der Fachdienst Gesundheit (Landkreis Potsdam-Mittelmark) äußert nach erfolgter Prüfung der Unterlagen keine weiteren Hinweise, Anregungen und Einwendungen und teilt mit, dass die Schalleinwirkungen zum einen aus Verkehrslärmimmissionen, insbesondere ausgehend vom nahegelegenen Bahnbetrieb, und zum anderen Immissionen durch das Gewerbegebiet „Am Wasserturm“ ausreichend untersucht wurden. Im Ergebnis sind, unter Berücksichtigung der mit der textlichen Festsetzung 10 benannten und festgesetzten passiven Schallschutzmaßnahmen, keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten.

Das Landesamt für Umwelt – Abt. Technischer Umweltschutz 2 teilt mit, dass auf das Plangebiet im Wesentlichen Geräuschimmissionen durch den Fahrverkehr auf den angrenzenden Straßen und Schienenwegen, dem Rangierbetrieb auf dem Güterbahnhof sowie Gewerbebelärm vom Gewerbegebiet „Am Wasserturm“ einwirken. Die Schallimmissionsprognose, welche im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erfolgt ist, wird als fachlich korrekt und nachvollziehbar eingestuft. Durch die Realisierung des Vorhabens kommt es in Bezug auf die Belange des Immissionsschutzes zu Konflikten. Durch die Überschreitung der Orientierungswerte bei Nacht sind passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Die textliche Festsetzung Nr. 10 ist geeignet die Konflikte zu lösen. Somit kann dem Vorhaben hinsichtlich der hier zu vertretenden Belange des Immissionsschutzes zugestimmt werden.

Stellungnahme dazu

Es werden keine Einwände zur methodischen Herangehensweise der Schallimmissionsprognose vorgebracht. Die unter Punkt „3.4.5 Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen“ getroffenen Aussagen und empfohlenen Maßnahmen zum Schallschutz und die darauf basierenden Festsetzungen des Bebauungsplans werden als korrekt und geeignet angesehen, die aufgezeigten Konflikte zu lösen. Es ist keine Änderung der Planung erforderlich. Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.

Bodendenkmalschutz

Der Fachdienst Öffentliches Recht / Kommunalaufsicht / Denkmalschutz, Bereich Untere Denkmalschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) teilt mit, dass die Belange zum Bodendenkmalschutz ausreichend berücksichtigt werden. Es sind nach derzeitigem Stand keine Bodendenkmale in dem Plangebiet vorhanden. Es werden Hinweise bezüglich dem Auffinden

von unbekannten Bodendenkmalen sowie Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Planungsgebietes gegeben.

Stellungnahme dazu

In den Punkten „1.3.7 Denkmalschutz“ und „3.4.7 Hinweise“ werden Aussagen zum Umgang mit unbekannten Bodendenkmalen getroffen. Die übrigen Hinweise bezüglich der Kompensationsmaßnahmen betreffen die nachgeordneten Planungsebenen und wurden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Brandschutz

Der Fachdienst Technische Bauaufsicht, Bereich Brandschutz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gibt Hinweise zur Löschwasserversorgung. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 8e BauGB sind die Belange der Versorgung mit Wasser bei der Aufstellung von Bauleitplänen besonders zu berücksichtigen. Daher ist darauf zu achten, dass eine für die Feuerwehr ausreichende Löschwasserversorgung, auf Grund der vorgesehenen Nutzung sind mindestens $800 \text{ l} \times \text{min}^{-1}$ für zwei Stunden erforderlich, sichergestellt ist. Die Verkehrswege im Plangebiet sind nach den „Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr“ Fassung Februar 2007 zuletzt geändert im Oktober 2009, als Mindestanforderung auszuführen. Das bedeutet, dass die Befestigung der Zufahrt mindestens der Straßen-Bauklasse VI (Richtlinie für Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen – RStO 01) entsprechen muss. Zudem ist eine versiegelte Bewegungsfläche für die Feuerwehr vorzusehen.

Stellungnahme dazu

Das Plangebiet liegt im bebauten Innenbereich, der vollständig erschlossen ist. Alle erforderlichen Leitungen liegen direkt am Breitenbachplatz an und sind entsprechend leistungsfähig.

Die geplante private Verkehrsfläche ermöglicht in ihrer Dimensionierung die Anordnung einer Bewegungsfläche für die Feuerwehr in den geforderten Abmessungen. Die Anforderungen an die Ausführung und Beschilderung werden im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens geprüft und berücksichtigt. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.

Weitere Belange

Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg (MLUK) konstatiert keine Betroffenheit bezüglich der Planung, gibt jedoch den Hinweis, dass potentiell betroffene Belange in den Bereichen Wasser, Boden, Forst, Landwirtschaft, Fischerei, Bodenordnung, Naturschutz, Klima, Abfall und Immissionsschutz von den nachgeordneten und unteren Behörden vertreten werden und benennt die zu beteiligenden Behörden.

Stellungnahme dazu

Die genannten Behörden und Träger öffentlicher Belange (TöB) wurden am 12.01.2023 im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme

aufgefordert. Auf Hinweis wurde zusätzlich das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) am 16.01.2023 um Stellungnahme gebeten. Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 BauGB ist der Zeitraum eines Monats damit eingehalten worden.

Die Deutsche Telekom Technik GmbH hat Planunterlagen zu den vor Ort anliegenden Telekommunikationslinien (TK-Linien) übermittelt und Hinweise zur Ausführung von Tiefbauarbeiten gegeben. Des Weiteren wurde um die Festsetzung eines GFLR auf der privaten Verkehrsfläche sowie die Eintragung einer Beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zugunsten der Telekom Deutschland GmbH gebeten.

Stellungnahme dazu

Die Unterlagen und Hinweise wurden an den Vorhabenträger weitergegeben und die Informationen zur Telekommunikationsinfrastruktur in die Begründung eingearbeitet. Der Bitte um Festsetzung einer Fläche GFLR auf der privaten Verkehrsfläche zugunsten der Anlieger und der Ver- und Entsorgungsträger in der Planzeichnung wird nicht gefolgt, die Sicherung der Eintragung eines GFLR erfolgt im Rahmen des Städtebaulichen Vertrages. Die textliche Festsetzung Nr. 6 legt für das nicht an der privaten Straßenverkehrsfläche liegende Grundstück fest, dass die mit der Bezeichnung GFLR bezeichnete Fläche mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht u.a. zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger zu belasten ist. Die übrigen einzutragenden Baulasten im Bereich der privaten Straßenverkehrsfläche sowie zu schließenden Verträge mit Versorgungs-, Entsorgungs- und Leitungsträgern werden im Rahmen des Städtebaulichen Vertrages geregelt und im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens eingetragen werden. Somit ist die wegemäßige sowie technische Erschließung aller Nutzungseinheiten sichergestellt. Der Nachweis der notariellen Beantragung der Dienstbarkeiten ist vor Verkauf der einzelnen Grundstücke an die Gemeinde zu erbringen. Die Eintragung der Grunddienstbarkeiten liegt in der Verantwortung der Grundstückseigentümer, und soll im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens vorgenommen werden. Die Hinweise wurden an den Vorhabenträger weitergeleitet

5.5 Änderung der Planung nach Behördenbeteiligung & öffentlicher Auslegung

Die im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebrachten Stellungnahmen sind in die Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt sowie unter Berücksichtigung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander abgewogen worden. Im Ergebnis wurden einzelne Festsetzungen im Bebauungsplan ergänzt bzw. geändert. Die Begründung wurde darüber hinaus in verschiedenen Punkten aktualisiert, korrigiert und ergänzt.

Dies hat zu keiner wesentlichen Änderung der Planungsziele und Festsetzungen des Bebauungsplans „Wohnbebauung Alte Schule“ geführt. Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt.

Im Einzelnen sind die folgenden Änderungen oder Ergänzungen in der Planzeichnung, bzw. den textlichen Festsetzungen vorgenommen worden:

- Textliche Festsetzung Nr. 7: Ausnahmeregelung für Terrassen bis zu einer Fläche von 15 m² entfällt
- Anpassung der privaten Straßenverkehrsfläche um eine Freihaltezone von 1 Meter entlang des Wendehammers zu integrieren
- Aufnahme eines Hinweises zur Versickerungspflicht von Niederschlagswasser auf den Grundstücken gemäß § 4 Abs. 8 Gemeindeordnung vom 03.05.2022
- Die Plangrundlage wurde in Bezug auf die Darstellung einiger Bäume korrigiert.

Die Begründung wurde folgendermaßen fortgeschrieben:

- Ergänzung von Angaben zum Landesentwicklungsplan Berlin Brandenburg im Kap. „1.4.2 Landesentwicklungsplan Berlin Brandenburg (LEP HR)“
- Ergänzung von Angaben zum Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 im Kap. „1.4 Planerische Ausgangssituation“ und 1.4.3 „Regionalplan“
- Ergänzung von Angaben zum Schutzgut Boden im Kap. „2.1 Naturraum, Geologie und Schutzgut Boden“ sowie 4.1 „Auswirkungen auf die Umwelt“
- Ergänzung von Angaben zur privaten Straßenverkehrsfläche zum Nachweises der Befahrbarkeit durch Entsorgungsfahrzeuge durch Ergänzung einer Detailplanung in Hinblick auf die Wendemöglichkeiten von Entsorgungsfahrzeugen im Kap. „3.2 Städtebauliches Konzept“
- Ergänzung von Angaben zur Entwässerung und Versickerungsfähigkeit der Grundstücke im Kap. „3.2 Städtebauliches Konzept“
- Ergänzung und Konkretisierung von Angaben zur Verkehrsplanung in Hinblick auf die Abmessungen der Wendeanlage und zu Parkregelungen innerhalb der Verkehrsfläche sowie zur Sicherung der Erschließung mittels Grundbuchlicher Regelungen im Kap. „3.2 Städtebauliches Konzept“
- Ergänzung von Angaben zur Technischen Infrastruktur im Kap. „3.2 Städtebauliches Konzept“
- Änderung der Festsetzung Nr. 7 und Streichung der Ausnahmeregelung für Terrassen bis zu einer Fläche von 15 m²
- Aufnahme eines Hinweises zur Versickerungspflicht von Niederschlagswasser auf den Grundstücken gemäß § 4 Abs. 8 Gemeindeordnung vom 03.05.2022 (öffentlich bekannt gemacht am 25.05.2022) im Kap. „3.4.7 Hinweise“
- Aufnahme eines Hinweises zur verbindlichen Regelung der Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichmaßnahmen mittels städtebaulichen Vertrag zwischen Gemeinde und Vorhabenträger im Kap. „3.4.7 Hinweise“
- Fortschreibung der Bilanzierung der Flächen in Hinblick auf die Erweiterung der privaten Straßenverkehrsfläche im Kap. „3.4.8 Flächenbilanz“ sowie Kap. „4.a Auswirkungen auf die Umwelt“
- Ergänzung von Angaben zu den Auswirkungen der Planung das Schutzgut Boden im Kap. „4.1 Auswirkungen auf die Umwelt“

Zudem wurde der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde hinsichtlich der o.g. redaktionellen Ergänzungen zu den Schutzgütern sowie den Auswirkungen des Vorhabens und der entsprechend der Anpassungen der Straßenverkehrsfläche und der Wohngebiete zu erwartenden Versiegelung mit Stand zum 10.05.2023 fortgeschrieben.

6. Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist
- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist
- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist
- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 03], S., berl. GVBl.I/13 [Nr. 21]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28])
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 5])
- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04. Dezember 2017 (GVBl.I/17, [Nr.28])
- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6)

Aufgestellt: Seddiner See, den 10.05.2023